

Засгийн газрын 2023 оны 08 дугаар

сарын 23-ны өдрийн 301 дүгээр

тогтоолын хавсралт

**ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ**

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэ журмын зорилго нь төрийн жинхэнэ албан хаагч (цаашид "албан хаагч" гэх)-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан гаргах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхдээ Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1 дэх хэсэгт заасан зарчмаас гадна нотолгоонд суурилсан, бодитой, шударга байх зарчмыг баримтална.

1.3.Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.3.1."гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө" гэж энэ журамд заасны дагуу баталгаажуулсан, албан хаагчаас нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээний төлөвлөгөөг;

1.3.2."гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ" гэж албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг илэрхийлэх, байгууллага, нэгжийн зорилго, зорилтын хүрээнд түүний эрхлэх ажил үүрэг, хийж гүйцэтгэх арга хэмжээг;

1.3.3."шалгуур үзүүлэлт" гэж албан хаагчийн төлөвлөсөн гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд биелсэн эсэхийг хэмжихээр заасан тоон болон чанарын үзүүлэлтийг;

1.3.4."хүрэх түвшин" гэж албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасан, төлөвлөсөн хугацаа дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж буй үр дүнг;

1.3.5."цахим систем" гэж албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн үнэлгээг бүртгэх нэгдсэн цахим системийг.

1.4.Энэ журмыг төрийн захиргааны байгууллага дахь төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэхэд жишиг байдлаар ашиглаж болно.

Хоёр.Төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах

2.1.Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (цаашид "төлөвлөгөө" гэх) нь зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд үндэслэж, тухайн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтод уялдсан байна.

2.2.Албан хаагч төлөвлөгөөг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, загварын дагуу боловсруулж, тухайн жилийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор цахим системд илгээнэ.

2.3.Албан хаагчийн төлөвлөгөө нь албан хаагчийн гүйцэтгэлийн зорилт, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь суурь түвшин, хүрэх түвшин, хэмжих шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэж эхлэх, дуусах хугацаа гэсэн хэсэгтэй байна. Гүйцэтгэлийн зорилтыг арга хэмжээний нэгэн адилаар суурь түвшин, хүрэх түвшин, хэмжих шалгуур үзүүлэлттэй байхаар тооцон төлөвлөж болно.

2.4.Нэгжийн дарга нь албан хаагчийн төлөвлөгөөнд албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан ажил үүрэг, байгууллага болон нэгжийн төлөвлөгөө дэх зорилт, арга хэмжээ тусгагдсан эсэхийг хянан, тухайн жилийн 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор цахим системд баталгаажуулна.

2.5.Нэгжийн даргын төлөвлөгөө нь тухайн зохион байгуулалтын нэгжийн төлөвлөгөө болон мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

2.6.Зохион байгуулалтын нэгжгүй бол албан хаагчийн төлөвлөгөөг төсвийн шууд захирагч хянан тухайн жилийн 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор цахим системд баталгаажуулна.

2.7.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт босоо удирдлагатай байгууллагын албан хаагчийн төлөвлөгөөг тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газрын даргын саналыг үндэслэн өөрийн харьяалах төсвийн шууд захирагч хянан тухайн жилийн 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор цахим системд баталгаажуулна.

2.8.Төлөвлөгөө батлагдсанаас хойш албан хаагч цаг үеийн шаардлагын дагуу нэмэлт чиг үүрэг гүйцэтгэх, албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтод өөрчлөлт орох, түүнчлэн байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор тухайн арга хэмжээ хэрэгжих боломжгүй болсон нь тогтоогдсон тохиолдолд төлөвлөгөөний

"Гүйцэтгэлийн зорилт" хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бөгөөд нэмэлт, өөрчлөлт нь төлөвлөгөөний салшгүй хэсэг байна.

2.9.Албан хаагч энэ журмын 2.8-д заасны дагуу төлөвлөгөөнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүр нь цахим системд илгээнэ.

2.10.Төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг тухай бүрд илгээсэн өдрөөр нэгжийн дарга хүлээн авч цахим системд баталгаажуулна.

2.11.Албан хаагч төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн, чөлөөлөгдсөн, халагдсан бол үнэлэх эрх бүхий албан тушаалтан тухайн өдрөөр төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж, дуусгавар болгоно.

2.12.Төлөвлөгөөг энэ журмын 2.2-т заасан аргачлал, загварын дагуу төлөвлөөгүй нь албан хаагчийн болон нэгжийн даргын гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс оноо хасах үндэслэл болно.

Гурав.Төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах

3.1.Нэгжийн дарга төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих болон хангалтгүй байгаа зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг хангуулах зорилгоор албан хаагчтай хийх явцын ярилцлагыг улиралд 1-ээс доошгүй удаа зохион байгуулна.

3.2.Нэгжийн дарга энэ журмын 3.1-д заасан ярилцлагын явц, шийдвэрийн талаарх тэмдэглэл хөтөлнө. Төрийн албан хаагчийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангуулах явцын ярилцлагын тэмдэглэлийн загварыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга батална.

3.3.Энэ журмын 3.1-д заасан явцын ярилцлагыг зохион байгуулаагүй, хангалтгүй зохион байгуулсан нь нэгжийн даргын гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс оноо хасах үндэслэл болно.

3.4.Албан хаагч төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар нэгжийн дарга, зохион байгуулалтын нэгжгүй бол байгууллагын төсвийн шууд захирагчид танилцуулж, зохих дэмжлэг, чиглэл авч ажиллах үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв.Төлөвлөгөөний биелэлтийг

тайлагнах, баталгаажуулах

4.1.Албан хаагч төлөвлөгөөний биелэлтийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загварын дагуу хагас жилээр 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор, бүтэн жилээр 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор тайлагнана.

4.2.Албан хаагчид удирдах албан тушаалтнаас шууд өгсөн нэмэлт үүрэг даалгавар, арга хэмжээг энэхүү журмын 2.8-д заасан нэмэлт ажил, үүргийн нэгэн адилаар төлөвлөгөөний "Гүйцэтгэлийн зорилт" хэсэгт хамааруулан тайлагнана.

4.3.Энэ журмын 4.2-т заасан удирдах албан тушаалтнаас шууд өгсөн нэмэлт үүрэг даалгавар, арга хэмжээг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан "Нэмэлт үүрэг даалгаврын хуудас"-аар тухай бүр нь баталгаажуулж, цахим системд бүртгэнэ.

4.4.Төлөвлөгөөний биелэлтийг энэхүү журмын 4.1-д заасан аргачлал, загварт нийцүүлэн тайлагнаагүй нь тухайн албан хаагчийн болон нэгжийн даргын гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс оноо хасах үндэслэл болно.

Тав.Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн,

мэргэшлийн түвшинг үнэлэх

5.1.Нэгжийн дарга (зохион байгуулалтын нэгжгүй бол байгууллагын төсвийн шууд захирагч) албан хаагчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хянаж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлгээний хуудсаар үнэлнэ.

5.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн босоо удирдлагатай байгууллагын албан хаагчийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг харьяалах дээд шатны байгууллагын удирдлага үнэлэхдээ тухайн шатны Засаг даргын Тамгын газрын даргын саналыг тусгана.

5.3.Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу дараах байдлаар тодорхойлж үнэлнэ:

5.3.1.гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг тухайн албан хаагчийн төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ болон нэмэлт ажлын үр дүнгээр тооцож 70 хүртэлх оноогоор;

5.3.2.мэдлэг чадварын үнэлгээ, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг 15 хүртэлх оноогоор;

5.3.3.хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээг

15 хүртэлх оноогоор.

5.4.Нэгж дотроо дахин нэгжгүй нэгжийн даргын үнэлгээг төсвийн шууд захирагч, дээрээ нэгжтэй нэгжийн даргын үнэлгээг дээд шатны нэгжийн дарга үнэлэх бөгөөд нэгжийн даргын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг дараах байдлаар тодорхойлж үнэлнэ:

5.4.1.гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг тухайн нэгжийн төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний үр дүнгээр тооцож 70 хүртэлх оноогоор;

5.4.2.мэдлэг чадварын үнэлгээг, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлтээр тооцон 15 хүртэлх оноогоор;

5.4.3.хандлага, ёс зүй, удирдах арга барилын үнэлгээг 15 хүртэлх оноогоор.

5.5.Энэ журмын 5.3.3-т заасан албан хаагчийн хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээний багаар ажиллах чадварыг нэгжийн хамт олноор үнэлүүлэх ажлыг нэгжийн дарга зохион байгуулах бөгөөд үнэлгээг албан хаагчдаас нууцаар авч нэгтгэн дүгнэнэ.

5.6.Төлөвлөсөн зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг орцын, явцын, гарцын, үр дүнгийн аль нэг шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлсон байдлаас нь хамаарч гүйцэтгэлийг үнэлнэ. Зорилт, арга хэмжээний үнэлгээнд статистик, судалгааны үр дүнг харгалзан үнэлж болно.

5.7.Албан хаагч төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх хугацаа дуусахад 3 сараас бага хугацаа үлдсэн үед тухайн албан тушаалд томилогдсон бол түүний тус хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлыг дараагийн үнэлгээний хугацаанд нэгтгэн дүгнэнэ.

5.8.Нэгжийн даргын (зохион байгуулалтын нэгжгүй байгууллагын хувьд төсвийн шууд захирагч) өгсөн гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй албан хаагч танилцаж, хүлээн зөвшөөрч байгаа тохиолдолд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

5.9.Нэгжийн даргын төлөвлөгөөний хавсралт болох "Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт" болон "Хандлага, ёс зүй, удирдах арга барил"-ыг төсвийн шууд захирагч үнэлж, үнэлгээний хуудсаар баталгаажуулна.

5.10.Нэгжийн дарга албан хаагчийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж баталгаажуулсан тайланг 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор, сүүлийн хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж баталгаажуулсан тайланг 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор үнэлгээний багт хүргүүлнэ.

5.11.Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр энэ журамд заасан хугацаанд албан хаагчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, баталгаажуулаагүй нь нэгжийн даргад хариуцлага тооцох үндэслэл болно. Албан хаагч үнэлгээний дүнг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд холбогдох нотлох баримтын хамт Үнэлгээний багт гомдол гаргаж болно.

5.12.Эхний хагас жилийн үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, сүүлийн хагас жилийн үнэлгээтэй холбоотой гомдлыг 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор гаргана.

5.13.Ажлын чиг үүргийн төсөөтэй байдал, иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээ зэргээрээ холбоо хамаарал бүхий албан хаагчдыг хамтатган энэ журмын 5.3-т заасан үнэлгээний дагуу үнэлж болно.

Тайлбар: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2023 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхдээ “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын дагуу төлөвлөсөн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг харгалзан, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахгүй байх зарчмыг баримтлан энэ журмын дагуу үнэлнэ. *(Энэ хэсгийг Засгийн газрын 2023 оны 442 дугаар тогтоолоор нэмсэн)*

Зургаа.Үнэлгээний баг, түүний эрх, үүрэг

6.1.Төсвийн шууд захирагчийн шийдвэрээр албан хаагчдын төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх, хянаж баталгаажуулах, мэдээлэх чиг үүрэг бүхий удирдах албан тушаалтан болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн төлөөллөөс бүрдсэн Үнэлгээний багийг жилд нэг удаа 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор байгуулна. Тухайн байгууллага зохион байгуулалтын нэгжгүй, эсвэл 15 хүртэлх тооны албан хаагчтай бол үнэлгээний баг байгуулахгүй бөгөөд үнэлгээний багийн үүргийг төсвийн шууд захирагч гүйцэтгэнэ.

6.2.Үнэлгээний баг нь саналын эрхтэй сондгой тооны гишүүнтэй байх бөгөөд нарийн бичгийн дарга нь хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагч байна. Үнэлгээний багийн даргыг төсвийн шууд захирагчаас томилох бөгөөд нарийн бичгийн дарга нь саналын эрхгүй байна. Үнэлгээний баг нь асуудалд ердийн олонхын зарчмаар шийдвэр гаргаж ажиллана.

6.3.Төсвийн шууд захирагч энэ журмын 6.6.1.б болон 6.6.2.в-д заасан урамшууллын хэмжээг байгууллагынхаа төсвөөс хамааран тогтоож, Үнэлгээний баг байгуулах шийдвэртээ тусгана. *(Засгийн газрын 2023 оны 442 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан)*

6.4.Үнэлгээний баг албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор, сүүлийн хагас жилийн үнэлгээг 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор баталгаажуулна.

6.5.Үнэлгээний баг албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшний үнэлгээг үндэслэн, үнэлгээний 85-100 оноог “Маш сайн”, 70-85 хүртэлх оноог “Хэвийн”, 70 хүртэлх оноог “Хангалтгүй” үнэлгээний ангилалд хамруулан эрэмбэлнэ. *(Засгийн газрын 2023 оны 442 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан)*

6.6.Үнэлгээний баг нь үнэлгээний ангиллаас хамааран холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн акт болон байгууллагын дотоод журмыг баримтлан доор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх талаарх саналыг төсвийн шууд захирагчид гаргана.

6.6.1."Маш сайн" үнэлгээний ангилалд хамрагдсан төрийн албан хаагчийн хувьд:

а).төрийн дээд болон салбарын шагналд тодорхойлох;

б).мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал, урамшуулал олгох;

в).зэрэг дэвийг хугацаанаас өмнө ахиулах (тухайн жилийн 2 удаагийн үнэлгээгээр дараалан "Маш сайн" үнэлгээний ангилалд хамрагдвал);

г).албан тушаалд дэвшүүлэх зорилгоор мэргэшүүлэх багц сургалт, гадаад, дотоодын богино, дунд хугацааны сургалтад хамруулах (сүүлийн 3 удаагийн үнэлгээгээр "Хангалтгүй" үнэлгээний ангилалд хамрагдаагүй байх).

6.6.2."Хэвийн" үнэлгээний ангилалд хамрагдсан төрийн албан хаагчийн хувьд:

а).төрийн дээд болон салбарын шагналд тодорхойлох;

б).зэрэг дэвийг ахиулах (сүүлийн 3 удаагийн үнэлгээгээр "Хангалтгүй" үнэлгээний ангилалд хамрагдаагүй байх);

в)."Маш сайн" ангилалд хамрагдсан төрийн албан хаагчид олгох мөнгөн урамшууллын 50 хувиас хэтрэхгүй хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгох. *(Засгийн газрын 2023 оны 442 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан)*

6.6.3."Хангалтгүй" үнэлгээний ангилалд хамрагдсан төрийн албан хаагчийн хувьд:

а).сургалтад хамруулах (албан хаагчийн өөрийн зардлаар);

б).Төрийн албаны тухай хуульд заасан сануулах арга хэмжээ авах;

в).албан тушаалын цалинг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

г).албан тушаал бууруулах (2 удаа дараалан "Хангалтгүй" үнэлгээний ангилалд хамрагдсан);

д).төрийн албанаас халах (сүүлийн 2 жилийн үнэлгээгээр 3 удаа "Хангалтгүй" үнэлгээний ангилалд хамрагдсан).

6.7.Энэ журмын 6.6.1 болон 6.6.2-т заасан саналуудыг давхардуулан гаргаж болно.

6.8.Албан хаагч өөр албан тушаалд шилжих буюу сэлгэн ажилласан хугацаа нь энэхүү журмын 5.7-д заасан хугацаанаас бага бол үнэлгээг өмнөх байгууллагын, их бол үнэлгээг томилогдон ирсэн байгууллагын үнэлэх эрх бүхий албан тушаалтан хийнэ.

6.9.Албан хаагчийг үнэлсэн үнэлгээний хуудсыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудасны дагуу 3 хувь үйлдэж Үнэлгээний баг, албан хаагч болон албан хаагчийн хувийн хэрэгт тус тус хадгална.

6.10.Үнэлгээний баг албан хаагчийн энэхүү журмын 5.11-д заасны дагуу гаргасан гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзвэл албан хаагчийн гүйцэтгэлийг дахин үнэлнэ.

6.11.Нэгжийн даргын албан хаагчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хянаж өгсөн үнэлгээнд зөрчил илэрсэн тохиолдолд Үнэлгээний баг баталгаажуулсан үндэслэл, нотолгоог нэгжийн даргаас шаардах эрхтэй бөгөөд нэгжийн дарга нь Үнэлгээний багт үндэслэл, нотолгоогоо ажлын 3 өдөрт багтаан танилцуулна.

6.12.Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд зөрчил илэрч, албан хаагчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг бодитой бус үнэлсэн нь нэгжийн даргын үнэлгээг бууруулах үндэслэл болно.

6.13.Үнэлгээний багийн баталгаажуулсан гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь эцсийн үнэлгээ байна. Албан хаагч Үнэлгээний багийн хянасан үнэлгээтэй санал нийлэхгүй бол гомдлоо Төрийн албаны тухай хуулийн 75.1-д заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлд гаргана.

6.14.Үнэлгээний баг нийт албан хаагчдын үнэлгээний дүнг төсвийн шууд захирагчид энэхүү журмын 6.6-д заасан саналын хамт танилцуулсны дараа Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын баталсан Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэх хуудасны дагуу 06 болон 12 дугаар сард багтаан байгууллагын вэб хуудсаар болон дотоод мэдээллийн сүлжээгээр нээлттэй мэдээлнэ.

6.15.Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэн шинээр тусгах шаардлагатай "шалгуур үзүүлэлт"-ийг цахим систем дэх шалгуур үзүүлэлтийн мэдээллийн санд тухай бүр нь бүртгэнэ.

6.16.Үнэлгээний баг нь үнэлгээний явцад гарсан алдаа дутагдлыг арилгах, албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг хангуулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмж боловсруулан төсвийн шууд захирагчид хүргүүлнэ.

Долоо.Хориглох зүйл

7.1.Албан хаагчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хянаж, үнэлэх эрх бүхий албан тушаалтан үнэлэх эрхээ төсвийн шууд захирагчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээдэд шилжүүлэх, үнэлгээг бусад этгээдээр гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.

7.2.Үнэлгээний багийн дарга, гишүүд болон нарийн бичгийн дарга нь нууцын баталгаа гаргаж ажиллах бөгөөд

мэдээллийн давуу байдлаа ашиглан албан хаагчдын үнэлгээний дүн баталгаажихаас өмнө үнэлгээний дүн болон үнэлгээний үйл явцтай холбоотой аливаа мэдээллийг задруулахыг хориглоно.

Найм.Бусад зүйл

8.1.Журмын хэрэгжилтэд байгууллагын төсвийн шууд захирагч болон нэгжийн дарга хяналт тавьж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, албан хаагчийг мэргэжил, арга зүйн дэмжлэгээр хангана.

8.2.Журмын 1.3.5-д заасан цахим системийг хөгжүүлэх үүргийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хариуцах бөгөөд журамд тусгагдсан харилцааг тус системээр дамжуулан цахим хэлбэрээр хэрэгжүүлэх боломжтой тохиолдолд цахим харилцааг баримтална.

8.3.Энэ журмын хэрэгжилтийн үр дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Засгийн газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж хариуцан жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулна.

8.4.Энэ журмыг зөрчсөн албан тушаалтанд гүйцэтгэлийн үнэлгээний оноог бууруулах, эсхүл Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

---o0o---

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН 27-Р ТУШААЛ

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх журам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл, шаардлага:

Төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хөгжил чухал үүрэгтэй тул аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно.

Хоёр. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл:

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдсан хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийг үндэслэл болгосон болно.

Түүнчлэн Монгол Улсын төрийн захиргаа, төрийн албаны өөрчлөлт, шинэчлэл нь төрийн захиргааны бүх шатны байгууллага зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд мэдлэг чадвартай хүний нөөцөөр бэхжүүлэн, иргэдэд ойр, уян хатан, үр дүнд чиглэсэн чанартай төрийн үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага, хариуцлагын шинэ тогтолцоог бий болгохыг шаардаж байна. Иймд төрийн албыг чадварлаг, хөнгөн шуурхай явуулахад урьд урьдаас улам илүү их мэдлэг чадвар шаардагдах нь зүйн хэрэг бөгөөд энэ бүхэн нь уг хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл болж байна.

Гурав. Хөтөлбөрийн хэрэгцээ, шаардлага

Байгууллагын өөрийн өөрчлөлт, хөгжлийн бодлогоор тавигдсан зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд тоо, чанарын шаардлага хангахуйц хүний нөөцийг бүрдүүлэх, нөөцийг аль болох үр ашигтай ашиглах зорилгоор тодорхой, дэс дараалсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.:

Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд төрийн байгууллага нь “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэж заасны дагуу уг хөтөлбөрийг боловсруулж мөрдөх эрх зүйн орчин бүрдсэн зэрэг нь энэхүү хөтөлбөр зайлшгүй шаардлагатайг нотолж байна.

Хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэс:

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуульд:

33.4. Төрийн байгууллага нь дараахь асуудлаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ:

33.4.1.Төрийн албан хаагчийн сургалт,

33.4.2.Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа

Мэдээллийн ил тод байдал ба, мэдээллийн эрхийн тухай хууль:

8 дугаар зүйл. Хүний нөөцийн ил тод байдал

8.1. Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага нь хуульд өөрөөр заагаагүй бол хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ:

8.1.1. Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

8.1.2. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

8.1.3. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

8.1.4. Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

8.1.5. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

8.1.6. Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээллийг мэдээлэх.

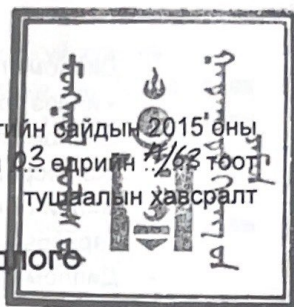
УИХ-ын 2004 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”:

4.3. Байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги ...”-д

“Шинэтгэлийн дунд хугацаанд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг ирээдүйд шаардагдах ажилтны орон тоо, ур чадвар, мэдлэг чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх болно.

Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно. Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байх болно.” гэж тус тус заасан нь хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэс болж байна.

Гадаад хэргийн байдлын 2015 оны
07 сарын 23 өдрийн 7/63 тоот
тушаалын хавсралт



ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8. дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн 27-32, 33 дугаар зүйлүүд, Дипломат албаны тухай хуулийн 12-23 дугаар зүйл, Гадаад хэргийн яам (ГХЯ) болон Дипломат төлөөлөгчдийн газар (ДТГ)-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам болон төрийн албан хаагчийн эрх, үүрэгтэй холбоотой эрх зүйн актуудыг үндэслэн боловсруулав.

1.2. Монгол Улсын Дипломат албаны ёс зүйг сахин хамгаалж, нэр хүндийг өндөрт өргөх, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн "Том төрөөс ухаалаг төр лүү" санаачилгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн дипломат албанд ёс зүй, мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий, гадаад дотоод орчны өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай төрийн үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна.

1.3. Дипломат албаны хүний нөөцийн бодлого нь хуулийг дээдэлсэн, нээлттэй, ил тод, шударга, чадахуйн (мерит) зарчимд суурилна.

ХОЁР. ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

2.1. Бодлогын зорилго

Дипломат албаны албан хаагчдын мэргэжлээрээ тогтвортой ажиллах баталгааг бүрдүүлэх, хичээл зүтгэл буюу чадахуйн (мерит) тогтолцоонд тулгуурласан хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, ёс зүйг төлөвшүүлж, идэвх, санаачлагатай байдал, урам зоригийг дээшлүүлэх, боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, ажиллах нөхцлийг сайжруулж нийгмийн баталгааг хангахад баримт бичгийн зорилго оршино.

2.2. Хүний нөөцийн бодлого нь дараах зорилтыг хангахад чиглэнэ. Үүнд:

- Хүний нөөцийн жендэрийн харьцаа зохих түвшинд, хуульд заасны дагуу 60:40-өөс хэтрэхгүй байх,
- Албан хаагчид 100 хувь дээд боловсролтой, 50-иас доошгүй хувь нь ахисан шатны сургалтад хамрагдсан байх,

- Дипломат албанд орсон албан хаагчдын 80-аас доошгүй хувийг 10 жилдээ тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцлийг хангах,
- Дипломат ажилтан бүр өөрсдийн эзэмшсэн мэргэжил, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, түүн дээр үндэслэн дэвшин ажиллах 10-15 жилийн карьерын бодит төсөөлөлтэй байх, дипломат ажилтан карьерын дагуу дэвшин ажиллах баталгаа, боломжийг хангах,
- Дипломат ажилтны сахилгын зөрчлийг гаргуулахгүй байх,
- Хүний нөөцийн бодит хэрэгцээ, шаардлагыг жил бүр тодорхойлдог байх,
- Дипломат ажилтан бүр мэргэшил, ур чадварын сургалтад жилд нэгээс илүүгүй удаа хамрагдсан байх,
- Албан тушаал дэвших, дипломат цол ахих дипломат ажилтан, тухайн жил ДТГ-т томилогдон ажиллах дипломат болон үйлчилгээ, техникийн ажилтан, түүний эхнэр /нөхөр/ мөрдөгдөж буй журам, зааврын талаарх сургалтанд хамрагдсан байх,
- Төрийн албан хаагчийг хуульд заасан нийгмийн баталгаагаар бүрэн хангах.

2.3. Хүний нөөцийн бодлогын хамрах хүрээ

Энэхүү бодлого нь яамны удирдлага, Төрийн албаны салбар зөвлөл, газар, нэгжийн удирдлага, ДТГ-ын тэргүүн холбогдох хуулийн хүрээнд дипломат албаны хүний нөөцийн арга хэмжээг төлөвлөх, удирдах, зохион байгуулах, холбогдох тушаал шийдвэр гаргахад удирдамж, чиглэл болно.

ГУРАВ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

3.1. ГХЯ болон ДТГ-ын ажлын уялдаа холбоо, харилцан хамаарал, үр дүнтэй, төсвийн үр ашигтай байдлыг хангах үүднээс ГХЯ-нд болон ДТГ-т ажиллаж буй дипломат ажилтны орон тооны харьцаа 1:2 байх зарчмыг баримтална.

3.2. Дипломат албаны санхүү, хүний нөөцийг оновчтой болгох үүднээс ДТГ-т ажиллаж буй дипломат ажилтан болон үйлчилгээ, техникийн ажилтны тооны харьцааг 2020 онд 3:1, 2025 онд 4:1 болгох зарчмыг баримтална.

3.3. ДТГ-уудын хүний нөөцийн орон тооны хязгаарыг гадаад бодлогын үзэл баримтлалын чиглэл, тухайн орны нэр хүнд, тухайн оронтой хийж буй худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, иргэд харилцан зорчих, оршин суух байдал, тухайн орны Монгол улс дахь ашиг сонирхол, шууд нислэг зэргийг харгалзан бодит хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан тогтооно.

3.4. ДТГ-т ажиллаж буй дипломат ажилтны 70-аас доошгүй хувь нь Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтад орж тэнцсэн, дипломат ажилтны тангараг өргөсөн дипломат ажилтан байхаар төлөвлөнө.

3.5. ДТГ-т ажиллаж буй дипломат ажилтны 50 болон түүнээс доошгүй хувь нь өмнө томилогдож байсан дипломат ажилтан байхаар томилгоог хийнэ.

3.6. ГХЯ-ны бүтэц, чиг үүргийг эрс өөрчлөхгүй, орон тоог огцом бууруулахгүй байх, хүний нөөцийн төлөвлөлт, ажил үүргийн хуваарь болон ажлын байрны тодорхойлолтыг бодит ажлын хуваарилалт, ачаалал дээр үндэслэн ажлын байрны үнэлгээ хийх байдлаар боловсруулна.

3.7. Шаардлагатай албан тушаал, хүний нөөцийн хэрэгцээг урьдчилан тодорхойлж, хүний нөөцийн хуваарилалтыг оновчтой хийх зорилгоор тав хүртэл жилээр Хүний нөөцийн стратегийг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

3.8. ГХЯ-ны газар нэгжид болон ДТГ-т ажиллах дипломат ажилтны албан тушаал, ажлын туршлагын зохистой харьцааг бүрдүүлэх чиглэл баримтална.

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

4.1. Дипломат албаны тухай хуульд заасны дагуу дипломат албаны хүний нөөцийг дипломат (төрийн тусгай алба) болон үйлчилгээ, техникийн (төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний алба) ажилтнаар бүрдүүлнэ.

4.2. Дипломат албанд ажилтныг томилоход ГХЯ болон ДТГ-уудын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 3 дугаар зүйлийг баримтлан Төрийн албаны тухай хууль, Дипломат албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн холбогдох журам, заавруудад заасан шаардлагаас гадна дараах нэмэлт болзол, шалгуурыг баримтална.

4.2.1. Дипломат ажилд доорх шаардлагыг хангасан хүнийг ажиллуулна:

- Дипломат албаны шалгалтанд тэнцэж нөөцөд бүртгэгдсэн,
- Монгол улс болон олон улсын нэр хүнд бүхий их сургуулийг олон улсын харилцаа, эрх зүй, эдийн засаг, сэтгүүл зүй болон холбогдох чиглэлээр төгссөн, бакалавраас доошгүй зэрэгтэй байх,
- 2-оос доошгүй гадаад хэлийг албан ажил явуулах түвшинд эзэмшсэн байх,

- Мэдээллийн харилцаа, холбооны сүүлийн үеийн техникийг ашиглах чадвар эзэмшсэн байх,
- Сэтгэцийн болон биеийн хувьд эрүүл байх,
- Ёс зүйн болон сахилгын шийтгэл авч байгаагүй байх,
- Жолоо барих эрхтэй байх,
- Төрийн албаны тухай бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагуудыг хангасан байна.

4.2.2. Дипломат албаны тухай хуулийн 15.3 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын зайлшгүй шаардлага, онцгой мэргэшил, дадлага туршлагыг харгалзан түгээмэл нэг гадаад хэлийг онцгой сайн эзэмшсэн хүнийг дипломат ажилд томилон ажиллуулж болно. Хуулийн дээрх заалтын хүрээнд ДТГ-т томилогдон ажиллах хүнд дараах болзол, шалгуур тавигдана:

- Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил, үүнээс тухайн салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
- Олон улсын эрх зүй, эдийн засаг, улс төрийн харилцааны талаар зохих мэдлэгтэй байх /тусгай журмын дагуу түвшинг тогтооно/;
- Түгээмэл хэрэглэгддэг гадаад хэл, эсхүл тухайн томилогдон ажиллах улсын албан ёсны хэлийг албан ажил явуулах шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх /тусгай журмын дагуу түвшинг тогтооно/;
- Монгол хэл дээр бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх;
- Эрүүл мэндийн хувьд төрийн тусгай алба хаах шаардлагыг бүрэн хангасан байх;
- Жолоо барих эрхтэй байх;
- Ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаж байгаагүй байх;
- Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;

4.2.3. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албанд ажиллах ажилтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан нийтлэг шаардлагаас гадна түгээмэл нэг гадаад хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн байх, төр болон хувийн хэвшилд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх, сэтгэцийн болон биеийн хувьд эрүүл байх шаардлагуудыг хангасан байна.

4.3. Дипломат албанд албан тушаалтныг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь доорх байдлаар байршуулан ажиллуулна:

- 4.3.1. Улс төр, эдийн засаг, соёл, олон улсын гэрээ, хоёр талын болон олон талт харилцааны асуудал хариуцсан атташе, гуравдугаар

нарийн бичгийн дарга, хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга, нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга, зөвлөх албан тушаалтан,

4.3.2. Төрийн захиргаа, консул, ёслол, мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, атташе, гуравдугаар нарийн бичгийн дарга, хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга, нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга албан тушаалтан,

4.3.3. Захиргаа, үйлчилгээний ажилтанд санхүү, бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл харилцаа холбоо, аюулгүй байдал, тээврийн үйлчилгээ эрхэлсэн мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн албан тушаалтанг хамруулна.

4.4. Дипломат албанд албан хаагчийг байршуулахад дараах зарчим, үе шатыг баримтална:

4.4.1. Дипломат албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ тухай Дипломат албанд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтын зар болон товын хамт нийтэд зарлан мэдээлнэ,

4.4.2. Дипломат албанд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн нэр дэвшигчийг онооны дэс дарааллаар дипломат албанд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтанд бүртгэнэ.

4.4.3. Ажиллаж буй дипломат албан хаагч болон дипломат албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн судалгааг ГХЯ-ны хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгж, албан тушаалтан хөтөлнө.

4.4.4. Дипломат албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд Яамны дипломат ажилтнаас нөхөх боломжгүй бол Дипломат албанд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтаар нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс уг албан тушаалд тавигдах онцлог шаардлагыг харгалзан бүрдүүлнэ.

4.4.5. Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу Дипломат албанд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэнийг атташегийн албан тушаалд 1 жил хүртэлх хугацаагаар туршилтын журмаар авч ажиллуулна. Дээрх хугацаанд тухайн иргэнийг ёслолын алба, төрийн захиргаа болон консулын газарт 3-4 сарын хугацаанд сэлгүүлэн ажиллуулна.

4.4.6. Дипломат албанд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтад тэнцээгүй, дипломат албаны нөөцөд ороогүй иргэнийг төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангиллаар дипломат албан тушаалд түр орлуулан ажиллуулахгүй.

ТАВ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ

5.1. СУРГАЛТ

5.1.1. Дипломат албаны албан хаагчдын мэргэшлийн мэдлэг, боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах, шинэ залуу ажилтныг богино хугацаанд дадлагажуулах, тасралтгүй хөгжиж дэвжих нөхцлийг хангах, гадаад болон дотоод өөрчлөлт, ажлын шинэ хэрэгцээ шаардлага, хууль тогтоомжийн өөрчлөлттэй холбогдуулан тэднийг тогтмол сургалтад хамруулна.

5.1.2. Дипломат албаны хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах чиглэлийн сургалтуудыг зохион байгуулна:

5.1.2.1. Эрхлэх албан тушаалын зэрэглэлээр мэргэжлийн сургалтууд:

- Анхан шатны сургалт,
- Дунд шатны сургалт,
- Ахисан шатны сургалт,

5.1.2.2. Хэрэгцээнд тулгуурласан үе шат бүхий мэргэжлийн сургалтууд:

- Анхан шатны сургалтын хүрээнд дипломат албанд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт өгөх гэж буй болон өгч тэнцсэн иргэдэд зориулан богино хугацааны сургалт,
- Дунд шатны сургалтын хүрээнд дипломат ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт,
- Ахисан шатны сургалтын хүрээнд дипломат ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах сургалт тус тус зохион байгуулна.

5.1.3. Дипломат албаны төрийн тусгай болон захиргаа, үйлчилгээний албан хаагчдын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан дараах сургалтуудыг зохион байгуулна. Үүнд:

- Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга, монгол бичиг;
- Мэргэжлийн гадаад хэл;
- Албан бичиг боловсруулалт, хөтлөлт;
- Орчуулгын онол, арга зүй;
- Дипломат ажилтны болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй, манлайлал, яриа хэлэлцээ явуулах болон харилцааны ур чадвар;
- Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа;
- Дипломат ёслол хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа;
- Гадаад харилцаанд холбогдох хууль тогтоомж;

- Мэдээллийн технологи;
- Судалгааны аргачлал;
- Онцгой байдлын бэлтгэл, бэлэн байдал;
- Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалт гэх мэт.

5.1.4. Түүнчлэн хэлмэрч, орчуулагч бэлтгэх, төрийн албан тушаалтны хэлэх үг бэлтгэх, хоёр болон олон талт яриа хэлэлцээнд оролцох, хэлэлцээ хийх; гадаад бодлого, харилцааны стратеги боловсруулах чиглэлээр сургалтууд зохион байгуулна.

5.1.5. Дээрх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дипломат албаны сургалтын хөтөлбөрийг Гадаад хэргийн сайдын тушаалаар батална.

5.2. АЛБАН ТУШААЛ ДЭВШҮҮЛЭХ, ЦОЛ ОЛГОХ, АХИУЛАХ

5.2.1. Дипломат албаны тухай хуулийн 16.4 дэх хэсэг, Гадаад харилцааны сайдын 2001 оны 22 тоот тушаалар баталсан Дипломат цол, цолны нэмэгдэл олгох журамд заасны дагуу дипломат ажилтны албан тушаал дэвшүүлэх, цол олгож, ахиулахад ажилласан жилийн шатлалын доорх шалгуурыг тавина:

Ажилласан жил	Албан тушаал	Цол	Чиг үүрэг
0-1	Атташе (туршилтын)	-	1 жилийн хугацаанд төрийн захиргаа, бичиг хэрэг, ёслол, консулын үйл ажиллагаанд дадлагажих
2-4	Атташе	Түшээ	Холбогдох орон, чиг үүрэг хариуцах, байгууллагуудтай удирдлагын өгсөн үүргийн дагуу холбогдох, ажлын хэсгийн ажлыг зохион байгуулах, бодлогын судалгаа хийх, санал боловсруулах зэрэг
5-7	3-р НБД	Түшээ	
8-11	2-р НБД	Итгэмжит	
12-16	1-р НБД	Тэргүүн итгэмжит	Бодлого боловсруулах, газар, ДТГ-ын албан тушаалтан, ажилтнуудыг чиглүүлэх, ахлах, газар, нэгж, ДТГ-ийн удирдлагад зөвлөх
17-20	Зөвлөх	Шадар	
21-ээс дээш	Зөвлөх	Тэргүүн шадар ба дээш	

5.2.2. Дипломат албан хаагчийг албан тушаалд дэвшүүлэхэд тухайн

ажилтны төрийн буюу дипломат албанд ажилласан хугацаа, ур чадвар, боловсрол, ажлын үзүүлэлт, мэргэжлийн түвшингийн үнэлгээ, ёс зүй зэрэг шалгуурыг үндэслэл болгоно. Харгалзах албан тушаалд дэвшихэд шаардагдах шалгуурыг дараах байдлаар тогтооно.

Албан тушаал	Боловсрол	Туршлага	Үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ
Газрын захирал	Бакалавраас дээш ахисан шатны сургалт	15-аас дээш жил	3 жил "А"
Газрын дэд захирал	Бакалавраас дээш ахисан шатны сургалт	10-аас дээш жил	3 жил "А"
Хэлтэс, тасгийн дарга	Бакалавраас дээш ахисан шатны сургалт	10-аас дээш жил	2 жил "А"
Зөвлөх	Бакалавраас дээш ахисан шатны сургалт	17-оос дээш жил	3 жил "В"-ээс дээш
1-р НБД	Бакалавр	12-оос дээш жил	3 жил "В"-ээс дээш
2-р НБД	Бакалавр	8-аас дээш жил	3 жил "В"-ээс дээш
3-р НБД	Бакалавр	5-аас дээш жил	3 жил "В"-ээс дээш
Атташе	Бакалавр	1-ээс дээш жил	1 жил "В"-ээс дээш

5.2.3. Дипломат цол олгох, ахиулах, бууруулах, хүчингүй болгох, сэргээх асуудлыг яамны холбогдох нэгжийн болон ДТГ-ын саналыг үндэслэн ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Гадаад хэргийн сайдад уламжилж шийдвэрлүүлнэ.

5.3. УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

5.3.1. Төрийн албаны тухай хууль, УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам" болон Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журам, заавар, зөвлөмж нь тус байгууллагын төрийн албаны сул орон тоон дээр

шинээр ажилтныг авч ажиллуулахад баримтлах үндсэн эх сурвалж, зарчим байх болно.

5.3.2. Удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахад дээрх журмын 1.4. дэх хэсэгт заасны дагуу хууль дээдлэх, шудрага, ил тод байх, адил тэгш хандах болон нээлттэй өрсөлдөөний зарчмыг удирдлага болгоно.

5.3.3. Удирдах албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтонд тавигдах нийтлэг шалгуурт энэхүү бодлогын 5.2.2. дахь хэсэгт заасан боловсрол, туршлага, үр дүнгийн гэрээний гүйцэтгэлийн үнэлгээ зэргийг үндэслэн боловсруулна.

5.3.4. Газрын захирлын албан тушаалд нэр дэвшигчийн шалгуурт газрын дэд захирал, хэлтсийн дарга болон зөвлөхийн албан тушаал хашиж байсан, дэд захирлын албан тушаалд нэр дэвшигчийн шалгуурт хэлтсийн дарга, зөвлөх, нэгдүгээр нарийн бичгийн даргын албан тушаал хашиж байсан, хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр дэвшигчийн шалгуурт зөвлөх, нэгдүгээр нарийн бичгийн даргын албан тушаал хашиж байсан нэмэлт шалгуур тогтооно.

5.3.5. Яамны удирдах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд сонгон шалгаруулах захиалгыг ажлын байрны тодорхойлолтын хамт Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлнэ.

5.3.6. "Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам"-д заасны дагуу тус Яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлөөр хэлэлцэн сонгон шалгаруулж, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлнэ.

5.3.7. Сонгон шалгаруулалтын дүн, Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн томилох эрх бүхий албан тушаалтан ажилд томилон ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.4. ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ГАЗАРТ ХИЙХ ТОМИЛОЛТ

5.4.1. ДТГ-т ажиллах ажилтны томилолт хийхэд дараах зарчмуудыг баримтална:

- ДТГ-т анх удаа томилогдож байгаа ажилтны тоо тухайн ДТГ-ын ажилтны 30 хувиас хэтрэхгүй байна.
- Шинэ дипломат ажилтанг эхний 2 жил нь ДТГ-т түр хугацаагаар (1 жилээр) ажиллуулж, дадлагажуулна.

- Шинээр нээгдэж байгаа ДТГ-т зөвхөн өмнө нь ДТГ-т томилогдон ажиллаж байсан дипломат ажилтныг томилно.
- Гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд дипломат ажилтны ДТГ-уудад ажиллах эхний хоёр томилгооны нэг нь хөрш оронд суугаа ДТГ-т байна.
- Хөрш оронд суугаа ДТГ-уудад томилогдон ажиллаагүй дипломат ажилтныг 2-оос доошгүй жил Яамны хөрш орон хариуцсан газарт ажиллуулна.
- Төрийн бусад байгууллагаас ДТГ-т томилогдох ажилтны хэлний болон дипломат албаны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоон, тэднийг төрийн захиргаа, архив, бичиг хэрэг, консулын үйл ажиллагаа, ёслол, томилогдон ажиллах орны харилцааны чиглэлээр 3 сарын хугацаанд сургаж, дадлагажуулсан байна.

5.4.2. Тухайн жил ДТГ-уудад гарах сул орон тооны судалгаа, тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг ГХЯ-ны хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгж, албан тушаалтан тухайн оны эхний улиралд багтаан гаргаж, Яамны нийт албан хаагчдад танилцуулна.

5.4.3. Дипломат ажилтныг хэлний мэдлэг, орны мэдлэг, асуудал хариуцаж байсан байдал, туршлага болон ажлын гүйцэтгэлийг харгалзан ДТГ-т томилно.

5.4.4. ДТГ-т томилогдон ажиллах дипломат ажилтан ГХЯ болон ДТГ-ын тэргүүнтэй гурвалсан гэрээ байгуулж ажиллана.

5.4.5. Дипломат албаны тухай хуулийн 15.5 дахь хэсэгт заасны дагуу Гадаад хэргийн сайд болон холбогдох байгууллагын удирдлагын хамтарсан тушаалыг үндэслэн төрийн бусад байгууллагаас ДТГ-т зөвхөн энэхүү бодлогын 4.2.2 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан ажилтныг томилно.

5.4.6. ДТГ-т төрийн бусад байгууллагаас томилогдон ажиллаж байгаа дипломат албан тушаалтан холбогдох хууль, тогтоомжоос гадна ГХЯ-ны үйл ажиллагаа, хүний нөөцтэй холбоотой дотоод журам, заавруудыг чанд мөрдөх үүрэгтэй.

5.4.7. ДТГ-т төрийн бусад байгууллагаас томилогдон ажиллаад буцаж ирсэн иргэн дипломат албаны нөөцөд шууд орохгүй.

ЗУРГАА. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАА

6.1. ГХЯ, ДТГ-ын төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, тэдний нийгмийн баталгааг дараах чиглэлээр хангахыг зорьж ажиллана. Үүнд:

- 6.1.1 төрийн албан хаагчдын ажиллах ажлын байрны аятай нөхцлийг бүрдүүлэх,
- 6.1.2 эрүүл мэндийг хамгаалах,
- 6.1.3 орлогыг нэмэгдүүлэх,
- 6.1.4 ахуй нөхцөл, амьдралын түвшинг дээшлүүлэх,
- 6.1.5 амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зэрэг болно.

6.2. Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаанд төрийн албан хаагчдыг стандартын шаардлага хангасан ажлын байраар хангах, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх, цалин хөлс, хангамжийг нэмэгдүүлэх, орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын түвшин, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, тэтгэмж, тусламж олгох зэргийг багтаасан өргөн хүрээтэй цогц асуудал хамаарна.

6.3. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг чиглэл агуулгаар нь дараах төрөлд хуваана:

- Ажлын байрны баталгаа,
- Цалин хөлсний баталгаа,
- Эрүүл мэндийн баталгаа,
- Ажиллах нөхцөлийн баталгаа,
- Сурч боловсрох баталгаа,
- Амьдралын түвшний баталгаа,
- Амрах эрхийн баталгаа,
- Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллагсдын нэмэлт баталгаа,
- Бусад баталгаа.

6.4. Дээрх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүднээс ГХЯ-ны Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн батлагааны хөтөлбөрийг Гадаад хэргийн сайдын тушаалаар батална.

ДОЛОО. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

7.1. Төрийн болон Дипломат албаны тухай хууль, тогтоомжийн



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019 оны 7 дугаар
сарын 3-ны өдөр

Дугаар 272

Улаанбаатар
хот

Дүрэм батлах тухай

Дипломат албаны тухай хуулийн 24.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Дипломат ажилтны сахилгын тусгай дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 293 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.



Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Гадаад харилцааны сайд

У.ХҮРЭЛСҮХ

Д.ЦОГТБААТАР



Засгийн газрын 2019 оны 272 дугаар
тогтоолын хавсралт

ДИПЛОМАТ АЖИЛТНЫ САХИЛГЫН ТУСГАЙ ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Дипломат ажилтны үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, энэ хүрээнд дагаж мөрдөх ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг тогтоох, ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн тухай мэдээлэл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх, ёс зүйн болон сахилгын зөрчилд хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдсон харилцааг энэ дүрмээр зохицуулна.

1.2. Энэ дүрэм нь төрийн албаны болон дипломат албаны хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасны үндсэн дээр гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид “яам” гэх)-д болон Дипломат төлөөлөгчийн газар (цаашид “ДТГ” гэх)-т дипломат албан тушаал эрхэлж байгаа, дипломат ажилтны тангараг өргөсөн дипломат ажилтанд үйлчилнэ.

1.3. Төрийн албаны болон дипломат албаны хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасны үндсэн дээр яам, ДТГ-т ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагч болон үйлчилгээ, техникийн ажилтанд энэ дүрэм нэгэн адил үйлчилнэ.

1.4. Энэ дүрмийн 1.2, 1.3-т заасан ажилтан, албан хаагч төрийн албаны болон дипломат албаны хууль тогтоомжоор хүлээсэн нийтлэг үүргээ биелүүлж, хориглосон үйл ажиллагаа явуулахгүй байхаас гадна мөн дүрмээр тогтоосон ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг мөрдөж, зөрчсөн тохиолдолд ёс зүйн болон сахилгын хариуцлага хүлээнэ.

1.5. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны зохион байгуулалтын нэгжийн захирал, дэд захирал, дарга (цаашид хамтад нь “яамны удирдах албан тушаалтан” гэх), ДТГ-ын тэргүүн энэ дүрмээр тогтоосон ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг манлайлан мөрдөж, ажилтан, албан хаагчдаас мөрдөж ажиллахыг шаардах, хяналт тавих, энэ дүрэм хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд ёс зүйн болон сахилгын хариуцлага хүлээнэ.

1.6. Энэ дүрэмд заасан “гэр бүлийн гишүүн” гэдэгт энэ дүрмийн 1.2, 1.3-т заасан ажилтан, албан хаагчийн эхнэр, эсхүл нөхөр, суугаа орны хууль тогтоомжоор гэр бүлийн гишүүн гэж зөвшөөрөгдсөн насны төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд, гэрлэгчдийн эцэг, эх, ах, эгч, дүү хамаарна.

Хоёр. Дипломат ажилтны үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

2.1. Дипломат ажилтан нь албан тушаалын бүрэн эрх, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжоор тогтоосон дараахь зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтална:

2.1.1. хууль дээдлэх;

2.1.2. ард түмэнд үйлчлэх;

2.1.3. төрийн болон дипломат албаны эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавих;

2.1.4. захирах, захирагдах ёсыг баримтлах;

2.1.5. ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;

2.1.6. төрийн болон албаны, хувь хүний нууцыг хадгалах, хамгаалах;

2.1.7. улс төрийн нам, эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байх.

Гурав. Дипломат ажилтны ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ

3.1. Энэ дүрмийн 2.1.1-2.1.7-д заасан зарчмын хүрээнд дипломат ажилтан үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх, баримтлах дор дурдсан соёл, зан үйл, дэг журам, сахилга, шаардлага (үйлдэл, эс үйлдэхүй)-ыг дипломат ажилтны ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ гэнэ.

3.2. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.1-д заасан хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.2.1. төрийн болон дипломат албаны үйл ажиллагаанд үзэл бодол, зан үйл, үг, үйлдлээрээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэх;

3.2.2. хууль тогтоомж болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй байх;

3.2.3. боловсруулсан болон хянасан баримт бичгийн төсөл, баталсан болон албажуулсан баримт бичиг нь хуулийн үндэслэлтэй, албан хэрэг хөтлөлтийн шаардлагад нийцсэн байх;

3.2.4. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, Төрийн албаны тухай хууль, Дипломат албаны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дипломат албаны хэмжээнд дагаж мөрдөх дүрэм, журмаар тогтоосон дипломат ажилтны үүрэг, үйл ажиллагаанд хориглох зүйл, ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээний талаар бүрэн мэдлэгтэй байж, дагаж мөрдөх, зөрчсөн тохиолдолд ёс зүйн болон сахилгын хариуцлага хүлээх чадвартай байх;

3.2.5. яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвхөн хуульд нийцсэн шийдвэрийг биелүүлэх, шийдвэр нь хууль бус гэж үзсэн тохиолдолд яаманд ажиллаж байгаа дипломат ажилтан Төрийн нарийн бичгийн даргад, ДТГ-т ажиллаж байгаа дипломат ажилтан яамны чиглэлийн газрын захиралд саналаа тавьж шийдвэрлүүлэх;

3.2.6. жендэрийн болон бусад бүх төрлийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамт үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн үйлдлээс ангид байх.

3.3. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.2-т заасан ард түмэнд үйлчлэх зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.3.1. Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээд (цаашид хамтад нь “үйлчлүүлэгч” гэх)-д төрийн болон консулын үйлчилгээ үзүүлэх харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй байх;

3.3.2. үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ хэрхэн авах талаар зөвлөгөө өгөх;

3.3.3. төрийн болон консулын үйлчилгээ үзүүлсний төлөө, эсхүл үйлчилгээ үзүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзах замаар үйлчлүүлэгчээс хууль тогтоомжийн дагуу тогтоосноос бусад нэмэлт хураамж, төлбөр, хөлс, бэлэг, шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл авахгүй, шаардахгүй, бусад хангамж эдлэхгүй байх;

3.3.4. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тогтоосон хугацаа, стандарт, шаардлагад нийцүүлэн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай хүргэх;

3.3.5. үйлчлүүлэгчтэй эелдэг соёлтой, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцаж, буруу үг хэллэг хэрэглэхгүй, бүдүүлэг зан авир гаргахгүй байх, бусдын нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлохыг цээрлэх, аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

3.3.6. харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвшөөрсөн болон үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотойгоос бусад тохиолдолд үйлчилгээний тогтсон цагаар ажлын байраа орхиж явахгүй байх, үйлчлүүлэгчийг шалтгаангүйгээр хүлээлгэж, цагийг нь үрэхгүй байх;

3.3.7. ДТГ-т ажиллах хугацаандаа иргэн, хуулийн этгээдийн зөрчигдсөн хууль ёсны эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхлыг Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц, Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц, олон улсын бусад гэрээ, суугаа улсын хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн хүрээнд хамгаалж ажиллах;

3.3.8. үйлчлүүлэгчээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанд нь судлан, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар үндэслэл бүхий хариу өгөх;

3.3.9. үйлчлүүлэгчээс гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын дагуу ажил үүргийн гүйцэтгэлээ сайжруулах хариу үйлдэл хийх, энэ тухайгаа харьяа дээд шатны албан тушаалтан болон үйлчлүүлэгчид мэдээлэх.

3.4. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.3-т заасан төрийн болон дипломат албаны эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавих зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.4.1. өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, төрийн болон дипломат албаны нэр хүндийг эрхэмлэн дээдлэх;

3.4.2. яам, ДТГ-ын зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцэхгүй, үндэслэлгүй мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх;

3.4.3. гадаад улсад албан томилолтоор ажиллахдаа Монгол Улсын төрийн байгуулал, байгууламж болон төрийн өндөр албан тушаалтны эсрэг агуулга бүхий үг хэлэхгүй, ярилцлага өгөхгүй, ийм утгатай материал хэвлэлд өгөхгүй, нийтлүүлэхгүй, бусдаас уг үйл ажиллагааг явуулахыг үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр шаардахгүй байх;

3.4.4. яамнаас ДТГ-т өгсөн үүрэг, даалгавар, чиглэлийг хэрэгжүүлж ажиллах, гүйцэтгэсэн ажлын талаар тогтоосон хугацаанд нь хариу мэдэгдэх;

3.4.5. консулын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотойгоос бусад төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бусдад дамжуулах, албаны баримт бичгийг зориулалтын бусаар болон хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглах, санаатайгаар устгахыг хориглох;

3.4.6. хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаас бусад тохиолдолд томилсон аливаа дипломат албан тушаал (ажлын байр)-д ажиллахад бэлэн байх, томилогдсон тохиолдолд томилсон хугацаанд очих;

3.4.7. албан тушаал, ажлын байр өөрчлөгдөх тухай бүрт хариуцсан ажлын холбогдолтой бүх баримт бичиг, компьютерт хадгалагдаж буй мэдээлэл, цахим шуудан зэргийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хүлээлцэж, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэх;

3.4.8. ДТГ-т ажиллах томилолтын хугацаа дуусгавар болсон, эсхүл энэ дүрмийн дагуу ёс зүйн болон сахилгын шийтгэл хүлээсэн үндэслэлээр яамнаас эгүүлэн татсан хугацаанд эх орондоо бүрмөсөн буцаж ирэх;

3.4.9. албан үүргээ хэрэгжүүлэх хүрээнд өөрийн мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа байнга хөгжүүлж, хийсэн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө хариуцлага хүлээх;

3.4.10. удирдлагын санаа бодолд нийцэх эсэхийг үл харгалзан тэдгээрийн гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй үр дагавар, сөрөг талыг урьдчилан анхааруулж байх;

3.4.11. гадаад улсад албан томилолтоор ажиллахдаа эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан удирдамж болон дипломат ёслолын журмыг баримтлах;

3.4.12. ДТГ-т ажиллах хугацаанд албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон гадаад улсад албан томилолтоор ажиллахдаа мөрийтэй тоглоом (казино) тоглохгүй, энэ төрлийн үйлчилгээний газраар үйлчлүүлэхгүй байх;

3.4.13. харьяа дээд шатны албан тушаалтанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаа урьдчилан мэдэгдэж зөвшөөрөл авснаас бусад тохиолдолд ажилдаа цагтаа ирэх, ажил таслахгүй байх;

3.4.14. ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашиглах, харьяа дээд шатны албан тушаалтанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаа урьдчилан мэдэгдэж зөвшөөрөл авснаас бусад тохиолдолд ажлын цагаар ажлын байраа орхиж явахгүй байх;

3.4.15. ажлын цагаар бусдын ажлын байр, ажиллах орчинд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, саад болох, шалтгаангүйгээр ажлыг нь тасалдуулахгүй байх;

3.4.16. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа албаны зохистой хувцас өмсөж, этгээд байдлаар хувцаслахгүй байх;

3.4.17. албан ёсны хүндэтгэлийн арга хэмжээнээс бусад тохиолдолд албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон ажлын байрандаа согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй, нэвтрүүлэхгүй байх;

3.4.18. яам, ДТГ-ын ажлын байрны зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад ажлын байрны дотоод орчинд утаат тамхи татахгүй байх;

3.4.19. дипломат болон албан паспорт эзэмших, ашиглах, хадгалах журмыг мөрдөх, яаманд ажиллах хугацаандаа өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний зохих ангиллын паспортыг Төрийн захиргааны удирдлагын газрын хүний нөөцийн ажилтанд, ДТГ-д ажиллах хугацаандаа тухайн ДТГ-ын тэргүүнд хадгалуулж байх;

3.4.20. суугаа болон хавсран суугаа улсаас өөр улс болон эх орондоо албан болон хувийн хэргээр зорчих тохиолдолд ДТГ-ын тэргүүн нар Төрийн нарийн бичгийн даргад, ДТГ-ын бусад ажилтан тэргүүнтэйгээ зөвшилцөн Төрийн захиргааны удирдлагын газарт урьдчилан мэдэгдэж, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр зорчих;

3.4.21. ДТГ-т ажиллах хугацаандаа өөрөө болон гэр бүлийн гишүүн нь Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц, Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц, бусад олон улсын гэрээ, суугаа улсын холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, зөрчсөн тохиолдолд энэ тухайгаа тухайн ДТГ-ын тэргүүнд үнэн зөв мэдэгдэх, зөрчлийн улмаас үүссэн торгууль, төлбөрийг төлж барагдуулах, эдгээртэй адилтгах санхүүгийн бусад үүргийг биелүүлэх;

3.4.22. Монгол Улсын болон дипломат албаны нэр хүндэд харш, ноцтой аливаа үйлдэл гаргахгүй байх, дипломат эрх ямба, дархан эрхээ урвуулан ашиглахгүй байх, энэ хүрээнд:

3.4.22.1. дипломат ажилтан болон гэр бүлийн гишүүн нь тамхи болон бусад бараа бүтээгдэхүүнийг хувийн ашиг хонжоо олох зорилгоор олон улсын хил, гаалиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс илүү хэмжээгээр нэвтрүүлэх буюу нэвтрүүлэхийг завдах, тээвэрлэх, хууль бусаар худалдах үйл ажиллагаанд аливаа хэлбэрээр оролцохгүй байх;

3.4.22.2. дипломат ажилтан болон гэр бүлийн гишүүн нь мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис (хар тамхи)-ыг хууль бусаар олж авах, бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, олон улсын хил, гаалиар нэвтрүүлэх буюу нэвтрүүлэхийг завдах үйл ажиллагаанд аливаа хэлбэрээр оролцохгүй байх;

3.4.22.3. дипломат ажилтан болон гэр бүлийн гишүүн нь дипломат болон албан паспорт эзэмших, ашиглах, хадгалах журмыг зөрчих, дипломат дугаар бүхий автомашин, дипломат элчийн зар, дипломат ачаа тээшийн хэвлэмэл хуудас, байгууллагын хэвлэмэл хуудас, тамга, тэмдэг зэргийг ашиг хонжоо олох зорилгоор хууль бусаар ашиглах, бусдад дамжуулах, ашиглуулах, үрэгдүүлэх,

хуурамчаар үйлдэх болон эдгээртэй адилтгах бусад үйлдэл хийхгүй байх, энэ төрлийн ажиллагаанд аливаа хэлбэрээр оролцохгүй байх.

3.5. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.4-т заасан захирах, захирагдах ёсыг баримтлах зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.5.1. өөрийн удирдлагад ажилладаг ажилтан, албан хаагчдын өмнө нэр хүнд, ажил хэргээрээ манлайлан үлгэрлэж, мэргэшсэн удирдлагаар хангах;

3.5.2. хамт олны дотор ажил хэрэгч сэтгэл зүйн уур амьсгалыг бүрдүүлэх;

3.5.3. хамт олны дунд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг зохицуулах;

3.5.4. өөрийн удирдлагад ажилладаг ажилтныг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, айлган сүрдүүлэх, хясан боогдуулах буюу хавчин гадуурхах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахгүй байх;

3.5.5. өөрийн удирдлагад болон хамт ажилладаг ажилтны үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль тогтоомжид нийцээгүй үүрэг, даалгавар өгөх, биелүүлэхийг шаардахгүй байх;

3.5.6. өөрийн удирдлагад болон хамт ажилладаг ажилтантай эелдэг соёлтой, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцаж, буруу үг хэллэг хэрэглэхгүй, бүдүүлэг зан авир гаргахгүй байх, тэдгээрийн хувийн болон гэр бүлийн нууц, нэр төр, алдар хүндийг нь эрхэмлэж, гутаан доромжлохгүй байх;

3.5.7. яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтнаас гаргасан хууль тогтоомжид нийцсэн шийдвэр, өгсөн үүрэг, даалгаврыг цаг тухайд нь, эсхүл тогтоосон хугацаанд нь мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай биелүүлэх;

3.5.8. яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтныг төрийн бодлого боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад нь хуульд нийцсэн, нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий үнэн зөв мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах;

3.5.9. албаны ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатайгаар нуун дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд үйлдэл, эс үйлдэхгүйгээр саад учруулахгүй байх;

3.6. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.5-д заасан ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.6.1. ард түмнийхээ эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт дээгүүр тавьж, өөрт олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх;

3.6.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүрэг, уг хуулиар тавигдсан хориглолт, хязгаарлалтыг мөрдөн ажиллах;

3.6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээ, гадаад улсын болон олон улсын байгууллагын шугамаар харилцан тохиролцсон албан томилолт, мөн яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд гадаад, дотоодын иргэн, хуулийн этгээд, байгууллагын зардлаар гадаад, дотоодод зорчихгүй байх;

3.6.4. яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэгт нь хамааралгүй ажлаар дотоод, гадаад улсад албан томилолтоор ажиллахгүй байх;

3.6.5. гадаад улсын төрийн дээд цол, одон, медаль, төрийн бусад шагнал авах тухайгаа мэдсэн даруйдаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр авах;

3.6.6. гадаад улсын төрийн байгууллагын албан хаагчтай хувийн хэргээр уулзах тохиолдолд яаманд ажиллах хугацаандаа Төрийн захиргааны удирдлагын газрын нууц хамгаалах ажилтанд, ДТГ-т ажиллах хугацаандаа тухайн ДТГ-ын тэргүүнд тухай бүр урьдчилан бичгээр мэдэгдэж байх;

3.6.7. албан тушаалын байдлаа ашиглан өөрийн удирдлагад болон хамт ажилладаг, эсхүл үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьдаг ажилтнаар албан үүрэгтэй нь холбоогүй хувийн ашиг сонирхолд нийцсэн ажил, үүрэг гүйцэтгүүлэх, хууль бус шаардлага тавих, өөртөө буюу бусдад ашиг хонжоо олох үйлдэл, эс үйлдэхүй хийлгэхээр дарамт, шахалт үзүүлэхгүй байх;

3.6.8. дипломат албан тушаал, цол дэвших, ДТГ-т томилогдох, томилолтын хугацаа сунгах ажиллагаанд хувийн ашиг сонирхолд нийцсэн шийдвэр гаргуулах зорилгоор яамны удирдах албан тушаалтанд Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, болон улс төрийн удирдах албан тушаалтнаар дарамт, шахалт үзүүлэхгүй, аливаа хэлбэрээр нөлөөлөхгүй байх;

3.6.9. хийсэн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн хангалтгүй үнэлгээ авсан, эсхүл ёс зүйн болон сахилгын шийтгэл хүлээснээс хойш 1 жилийн хугацаанд аливаа шагнал, урамшуулалд өөрөө болон бусдаар уламжлуулан өөрийгөө нэр дэвшүүлэхгүй байх;

3.6.10. яамны нэг газар, нэгжид хамаарал бүхий этгээдтэй хамт ажиллах нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, үүссэн тохиолдолд энэ тухайгаа Төрийн нарийн бичгийн даргад урьдчилан бичгээр мэдэгдэж шийдвэрлүүлэх;

3.6.11. ДТГ-ын тэргүүн өөрийн эхнэр, эсхүл нөхрийг тухайн ДТГ-т нягтлан бодогчоор ажиллуулахгүй байх;

3.6.12. өөрийн болон эхнэр, эсхүл нөхөр, суугаа орны хууль тогтоомжоор гэр бүлийн гишүүн гэж зөвшөөрөгдсөн насны төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхдийн иргэний харьяалалд өөрчлөлт орсон, эсхүл байнга оршин суугчийн эрх зүйн статустайгаар гадаад улсад оршин суух болсон тохиолдолд энэ тухайгаа Төрийн нарийн бичгийн даргад тухай бүр бичгээр үнэн зөв мэдүүлэх;

3.6.13. яам, ДТГ-ын өмч хөрөнгө болох эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, мэдээллийн хангамж болон албаны мэдээллийг хувьдаа завшихгүй, бусдад ийм боломж олгохгүй байх;

3.6.14. яам, ДТГ-ын өмч хөрөнгө болох эд хөрөнгө (үүнд гар утас, зөөврийн компьютер хамаарна), техник хэрэгсэл, автомашин болон орон сууцыг зөв, гамтай, цэвэр нямбай байдлаар ашиглах, зохих журам, норматив хэмжээний хүрээнд хувийн хэрэгцээнд ашиглах, шаардлагатай тохиолдолд учирсан хохирлыг барагдуулах;

3.6.15. албаны харилцаанд зөвхөн тухайн ажилтанд зориулан үүсгэсэн яам, ДТГ-ын албан ёсны цахим шуудангийн хаяг ашиглах, ашиглалтын явцад харилцсан албаны бүх цахим шууданг устгахгүй байх, өөр ажилд томилогдсон тохиолдолд дараагийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

3.6.16. хувийн facebook, twitter зэрэг олон нийтийн сүлжээний хаягт яамны бэлгэдлийг ашиглахгүй байх, хүлээн зөвшөөрөхүйц хэм хэмжээнд албаны мэдээллийг байршуулах, түгээх;

3.6.17. яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтанд урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр төрийн болон дипломат бодлого, үйл ажиллагаа, улс төр, худалдаа, эдийн засаг, нийгмийн аливаа асуудлаар ном, товхимол, нийтлэл хэвлэн нийтлүүлэх, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яриа, ярилцлага өгөх;

3.6.18. энэ дүрмийн 3.4.20-д заасны дагуу зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр суугаа улсаас өөр улс болон эх орондоо хувийн хэргээр зорчихдоо зардлаа өөрөө хариуцах;

3.6.19. албан тушаалын тодорхойлолтын шаардлагад тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг хангаж буй эсэхийг нотлох баримт бичгийг бүрэн, үнэн зөвөөр бүрдүүлж өгөх;

3.6.20. тогтоосон журмыг зөрчиж бэлэг, дурсгалын зүйл авахгүй байх, яам, ДТГ-ын удирдах албан тушаалтан болон харьяа дээд шатны албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр иргэн, хуулийн этгээд, төрийн бус байгууллага, дотоодын улс төрийн нам, эвсэл, хөдөлгөөнөөс аливаа шагнал, өргөмжлөл, авахгүй байх.

3.7. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.6-д заасан төрийн болон албаны, хувь хүний нууцыг хадгалах, хамгаалах зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.7.1. төрийн болон албаны, хувь хүний нууцын хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй байж, хэрэгжүүлж ажиллах;

3.7.2. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон тухайн албан тушаалаас чөлөөлөгдсөнөөс хойших хугацаанд Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хуулиар хамгаалагдсан нууцыг хадгалах, задруулахгүй байх, хувийн болон бусдын ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй, албан ёсны аливаа мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр тараахгүй байх.

3.8. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 2.1.7-д заасан улс төрийн нам, эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байх зарчмын хүрээнд дараахь хэм хэмжээг баримтална:

3.8.1. дипломат алба хаших хугацаандаа улс төрийн аливаа нам, эвсэл, хөдөлгөөнөөс аливаа үүрэг хүлээхгүй байж, нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахих;

3.8.2. төрийн бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн аливаа жагсаал, цуглаанд оролцохгүй, мэдээ, мэдээлэл тараахгүй, ажил хаялт зохион байгуулахгүй байх;

3.8.3. хэрэв улс төрийн намын гишүүн бол дипломат албан тушаалд томилогдохоос өмнө намын гишүүнээс түдгэлзэж, энэ тухайгаа Төрийн захиргааны удирдлагын газарт болон харьяалах намдаа албан ёсоор бичгээр мэдэгдэх, улс төрийн нам, эвсэл, хөдөлгөөний сонгуульт албан тушаалд томилогдох бол томилогдохоос өмнө дипломат албан тушаалаас холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чөлөөлөгдсөн байх;

3.8.4. хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон цахим хуудас, хувийн facebook, twitter зэрэг олон нийтийн сүлжээний хэрэгслээр төрийн бодлоготой холбоотой асуудлаар хувийн байр суурь, улс төрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, улс төрийн нам, эвсэл, хөдөлгөөн, нэр дэвшигчийн талаар эерэг, сөрөг мэдээ, мэдээлэл түгээхгүй байх;

3.8.5. хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр төр, засгийн бодлоготой холбогдсон асуудлаар зөвхөн албан ёсны байр суурийг илэрхийлэх.

Дөрөв. Дипломат ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага

4.1. Энэ дүрмийн 3.2.1-3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4-3.3.9, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.12-3.4.16, 3.4.18-3.4.20, 3.5.1-3.5.8, 3.6.1, 3.6.3-3.6.6, 3.6.10, 3.6.12-3.6.18, 3.8.5-д заасан хэм хэмжээг дипломат ажилтны ёс зүйн хэмжээ гэж үзнэ.

4.2. Энэ дүрмийн 4.1-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхгүйг ёс зүйн зөрчил гэх бөгөөд ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн дипломат ажилтанд зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан дараахь ёс зүйн шийтгэл ногдуулна:

4.2.1. уучлал гуйхыг үүрэг болгох;

4.2.2. сануулах.

4.3. Энэ дүрмийн 4.2.1, 4.2.2-т заасан ёс зүйн шийтгэлийг заавал дэс дараалан хэрэглэхийг шаардахгүй.

4.4. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 3.4.13, 3.4.14-т заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд ажлын цагийг бүрэн ашиглаагүй хугацааны цалин хөлсийг суутган тооцож болно.

4.5. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 4.1-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэлдээ дүгнэлт хийж, дипломат албан тушаалаас сайн дураараа буюу өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөж болох бөгөөд ийнхүү чөлөөлөгдөх нь ёс зүйн хариуцлага хүлээсэнд тооцогдоно.

4.6. Ёс зүйн шийтгэл хүлээсэн дипломат ажилтан зөрчлийн улмаас Монгол Улсын болон дипломат албаны нэр хүндэд учруулсан хохирол (биет бус), үйлчлүүлэгч, яам, ДТГ-т учруулсан хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй.

4.7. Энэ дүрмийн 4.1-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн зөрчлийг илрүүлснээс хойш 6 сар, зөрчил гаргаснаас хойш 12 сараас илүү хугацаа өнгөрсөн бол ёс зүйн шийтгэл ногдуулж болохгүй.

4.8. Дипломат ажилтан ёс зүйн шийтгэл хүлээлгэсэн өдрөөс хойш 6 сарын дотор ёс зүйн шийтгэл дахин хүлээгээгүй бол түүнийг ёс зүйн шийтгэлгүйд тооцно.

4.9. Ёс зүйн шийтгэлтэйд тооцогдох хугацаандаа дахин ёс зүйн зөрчил үйлдсэн бол энэ нь тухайн дипломат ажилтанд сахилгын шийтгэл хүлээлгэх, ДТГ-т ажиллаж байгаа дипломат ажилтныг хугацаанаас нь өмнө эгүүлэн татах үндэслэл болно.

4.10. Дипломат ажилтанд ёс зүйн шийтгэл хүлээлгэсэн шийдвэрийг өөрт нь танилцуулж, хувийн хэрэгт нь хадгалах бөгөөд яам, ДТГ-ын нийт албан хаагчдад цахим шуудангаар мэдээлнэ.

Тав. Дипломат ажилтны сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага

5.1. Энэ дүрмийн 3.2.6, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5-3.4.8, 3.4.11, 3.4.17, 3.4.21, 3.4.22.1-3.4.22.3, 3.5.9, 3.6.2, 3.6.7-3.6.9, 3.6.11, 3.6.19, 3.6.20, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1-3.8.4-т заасан хэм хэмжээг дипломат ажилтны сахилгын хэм хэмжээ гэж үзнэ.

5.2. Төрийн албаны тухай хуулийн 37, 39 дүгээр зүйл, Дипломат албаны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг зөрчсөн, мөн энэ дүрмийн 5.1-д заасан хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхгүйг сахилгын зөрчил гэх бөгөөд сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн дипломат ажилтанд зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан дараахь сахилгын шийтгэл ногдуулна:

5.2.1. сануулах;

5.2.2. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

5.2.3. дипломат албан тушаал, цол, зэрэг дэв бууруулах, хураах буюу хүчингүй болгох;

5.2.4. дипломат албанд гурван жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах;

5.2.5. дипломат албанаас халах.

5.3. Энэ дүрмийн 5.2.1-5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэлийг заавал дэс дараалан хэрэглэхийг шаардахгүй.

5.4. Төрийн албаны тухай хуулийн 48.1-д заасан үндэслэлээс гадна дараахь тохиолдолд дипломат ажилтанд энэ дүрмийн 5.2.4, 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна:

5.4.1. энэ дүрмийн 3.3.3-т заасныг зөрчиж, үйлчлүүлэгчээс хууль тогтоомжоор тогтоосноос бусад нэмэлт хураамж, төлбөр, хөлс, шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл шаардаж авсан, хууль бус бусад хангамж эдэлсэн;

5.4.2. энэ дүрмийн 3.4.5-т заасныг зөрчиж, албаны баримт бичгийг санаатайгаар устгасан;

5.4.3. энэ дүрмийн 3.4.13-т заасныг зөрчиж, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3 болон түүнээс дээш өдөр ажил тасалсан;

5.4.4. энэ дүрмийн 3.4.22.1-3.4.22.3-т заасныг дипломат ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүн зөрчсөн талаар гадаад улсын эрх бүхий байгууллагаас яам, ДТГ-т албан ёсоор мэдэгдсэн, эсхүл энэ дүрэмд заасны дагуу тогтоогдсон;

5.4.5. энэ дүрмийн 3.2.6-д заасныг зөрчиж, бусдад бэлгийн дарамт үзүүлсэн.

5.5. Энэ дүрмийн 5.2.4, 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл ногдуулах зөрчил үйлдсэн байж болзошгүй ДТГ-т ажиллаж байгаа дипломат ажилтныг тухайн зөрчлийг эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл, эсхүл зөрчил нь гэмт хэргийн шинжтэй бол тухайн хэргийг эрх бүхий байгууллага эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл тухайн ажилтныг эгүүлэн татаж, дипломат албан тушаалаас нь түдгэлзүүлж болно. Энэ тохиолдолд тухайн ажилтан түр хугацаагаар эгүүлэн татсантай холбогдон гарах зардлыг өөрөө хариуцна.

5.6. Энэ дүрмийн 5.5-д заасны дагуу түр хугацаагаар эгүүлэн татагдсан дипломат ажилтан 5.2.4, 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл ногдуулах зөрчил, эсхүл гэмт хэрэг үйлдсэн нь энэхүү дүрмийн дагуу, эсхүл шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон бол түүнийг эгүүлэн татсан, гэр бүлийн гишүүн буцан ирэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө хариуцна.

5.7. Энэ дүрмийн 5.5-д заасны дагуу түр хугацаагаар эгүүлэн татагдсан дипломат ажилтан 5.2.4, 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл ногдуулах зөрчил, эсхүл гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдоогүй бол тухайн дипломат ажилтанд учирсан хохирлыг улсын төсвөөс нөхөн олгоно.

5.8. Энэ дүрмийн 5.1-д заасан сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн зөрчлийг илрүүлснээс хойш 6 сар, зөрчил гаргаснаас хойш 12 сараас илүү хугацаа өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл ногдуулж болохгүй.

5.9. Дипломат ажилтан сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн өдрөөс хойш 1 жилийн дотор сахилгын шийтгэл дахин хүлээгээгүй бол түүнийг сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

5.10. Сахилгын шийтгэлтэйд тооцогдох хугацаандаа дахин ёс зүйн болон сахилгын зөрчил гаргасан нь ДТГ-т ажиллаж байгаа дипломат ажилтныг хугацаанаас нь өмнө эгүүлэн татах үндэслэл болно.

5.11. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 5.1-д заасан сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн нь энэ дүрмийн дагуу тогтоогдсон бол тухайн ажилтныг томилсон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, эсхүл Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар түүнд сахилгын шийтгэл ногдуулна.

5.12. Элчин сайд, Байнгын төлөөлөгч, Ерөнхий консулд энэ дүрмийн 3.4.22.1-3.4.22.3-т заасан зөрчлийг үйлдсэний улмаас 5.2.4, 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл хүлээлгэх шаардлагатай тохиолдолд яам түүнийг хугацаанаас нь өмнө эгүүлэн татаж, сахилгын шийтгэл ногдуулах саналыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллагаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.

5.13. Элчин сайд, Байнгын төлөөлөгч, Ерөнхий консул сахилгын бусад хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд энэ дүрмийн 5.2.1-5.2.3-т заасан сахилгын шийтгэлийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тушаалаар ногдуулна.

5.14. ДТГ-ын тэргүүн энэ дүрмээр тогтоосон ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн төвийн томилолттой дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтанд томилсон эрх бүхий албан тушаалтан эрх шилжүүлснээс бусад тохиолдолд сахилгын шийтгэл ногдуулах эрхгүй.

5.15. Дипломат ажилтан энэ дүрмийн 3.4.22.1-3.4.22.3-т заасныг зөрчиж, дүрмийн 5.2.4, 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл хүлээсэн бол Дипломат албаны тухай хууль болон холбогдох журмын дагуу яам, ДТГ-ын төсвөөс олгосон дараахь зардал хангамж, түүнчлэн төрд учруулсан бусад хохирлыг тухайн ажилтнаар нөхөн төлүүлнэ:

5.15.1. Монгол Улсын болон дипломат албаны нэр хүндэд учруулсан (биет бус) хохирол;

5.15.2. дипломат ажилтан болон түүний гэр бүлийн гишүүн томилогдсон улсад очсон унааны болон зам, хоногийн зардал, ачаа, тээшний тээврийн хөлс, дамжин өнгөрөх хотод байрласан зочид буудлын зардал;

5.15.3. суугаа улсад ажиллах хугацаанд олгосон орон сууцны түрээсийн болон бусад төлбөр, эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр, хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн болон цэцэрлэгийн төлбөр;

5.15.4. суугаа улсад ажиллах хугацаанд олгосон цалин хөлс, дипломат ажилтан гэр бүлийн гишүүний хамт ээлжийн амралтаараа эх орондоо ирж амрахад олгосон ирэх, буцах унааны зардал.

5.16. Дипломат ажилтанд энэ дүрмийн 5.2.5-д заасан сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь түүнийг дипломат албанд дахин авахаас татгалзах үндэслэл болно.

5.17. Дипломат ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь түүнийг захиргааны, эрүүгийн болон бусад хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

5.18. Дипломат ажилтан сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Төрийн албаны зөвлөл, эсхүл шүүхэд гомдол гаргаж болно.

5.19. Дипломат ажилтанд сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн шийдвэрийг өөрт нь танилцуулж, хувийн хэрэгт нь хадгалах бөгөөд яам, ДТГ-ын нийт албан хаагчдад цахим шуудангаар мэдээлнэ.

Зургаа. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ
зөрчсөн тухай мэдээллийг хүлээж авах,
шалгаж шийдвэрлэх

6.1. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн тухай үйлчлүүлэгч (төрийн албан хаагчийг оролцуулан), энэ дүрмийн 1.2, 1.3-т заасан ажилтан, албан хаагч, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээлэл, эсхүл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээнд нийтлэгдсэн, мөн эрх бүхий байгууллагын болон яамны дотоод хяналт, шалгалтаар илэрсэн үндэслэл бүхий мэдээ, баримт (цаашид хамтад нь "мэдээлэл" гэх) нь шалгалт явуулах үндэслэл болно.

6.2. Энэ дүрмийн 4.1-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээг дипломат ажилтан зөрчсөн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалган шийдвэрлэх үүрэг бүхий Ёс зүйн зөвлөл ажиллана.

6.3. Энэ дүрмийн 5.1-д заасан сахилгын хэм хэмжээг дипломат ажилтан зөрчсөн талаарх мэдээллийг яамны хуулийн асуудал хариуцсан нэгж, нэгж байхгүй бол хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч, үндэслэлийг шалган, сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл тогтоогдоогүй тухай, эсхүл сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай санал, дүгнэлтийн аль нэгийг гаргаж, сахилгын шийтгэл ногдуулах бол хүлээлгэх хариуцлагын талаарх саналаа тухайн дипломат ажилтныг томилсон энэ дүрмийн 5.11-д заасан албан тушаалтанд танилцуулна.

6.4. Энэ дүрмийн 6.3-т заасан санал, дүгнэлтийг үндэслэн тухайн дипломат ажилтныг томилсон энэ дүрмийн 5.11-д заасан албан тушаалтан холбогдох шийдвэр гаргах, эсхүл шаардлагатай гэж үзвэл дурдсан санал, дүгнэлтийг Төрийн албаны зөвлөлийн яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж болно.

6.5. ДТГ-т ажиллаж байгаа дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаарх мэдээллийг тухайн ДТГ нийт ажилтны хурлаар хэлэлцэн, ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх эсэх талаарх тодорхой дүгнэлт, саналаа Ёс зүйн зөвлөлд, эсхүл сахилгын хариуцлага хүлээлгэх эсэх талаарх тодорхой дүгнэлт, саналаа холбогдох материалын хамт (мэдээлэл, зөрчилд холбогдсон ажилтны тайлбар, зөвлөгөөний тэмдэглэл, бусад нотлох баримт) Төрийн захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ.

6.6. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаарх мэдээллийг яамны yoszui@mfa.gov.mn хаягаар цахимаар, 92262222 дугаарын утсаар, мөн яам, ДТГ-ын бичиг хэрэгт бичгээр тус тус хүлээн авна. Мэдээллийг ДТГ-ын цахим шуудангаар мөн авч болно.

6.7. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаар мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээнд гарч байгаа эсэхийг яамны хэвлэл мэдээлэл хариуцсан нэгж, нэгж байхгүй бол хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн тогтмол хянах бөгөөд үндэслэл бүхий мэдээллийг Ёс зүйн зөвлөл, эсхүл Төрийн захиргааны удирдлагын газарт мэдэгдэнэ.

6.8. Мэдээлэл гаргагч нь мэдээлэлд ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг зөрчсөн ажилтны нэр, албан тушаал, гаргасан зөрчлийн талаар дурдаж, өөрийн

овог, нэр, оршин суугаа газар буюу шуудангийн хаяг, холбоо барих утасны дугаар болон цахим шуудангийн хаягийн талаарх мэдээллийг заавал тусгана.

6.9. Мэдээллийг шалган шийдвэрлэх явцад дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаарх мэдээлэл нь бусдыг гүтгэх зорилготой байвал уг зөрчлийг хянан шийдвэрлүүлэхээр эрх бүхий байгууллагад шилжүүлнэ.

6.10. Шаардлагатай тохиолдолд мэдээлэл гаргагчийн хувийн мэдээллийг нууцалж болно.

6.11. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаар мэдээллийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийг шалган шийдвэрлэх хугацааг 30 хоногоор сунгаж болно.

6.12. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаар мэдээллийг шалгах шийдвэрлэхдээ хариуцлага хүлээлгэх эсэх үндэслэлийг тогтоох дараахь ажиллагааг хийнэ:

6.12.1. мэдээлэлд холбогдсон дипломат ажилтан болон мэдээлэл гаргагчтай уулзаж, тэдгээрийн тайлбар, саналыг сонсож тэмдэглэл хөтлөх, нэмэлт мэдээлэл, нотлох баримт, материал, баримт бичиг авах;

6.12.2. шаардлагатай гэж үзвэл бусад байгууллагаас баримт бичиг, тайлбар, бусад лавлагаа материалыг гаргуулж авах;

6.12.3. харьяалах нэгж, ДТГ-ын удирдлага, ажилтнуудтай уулзаж, эсхүл цахимаар холбогдож шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг цуглуулах;

6.12.4. мэдээлэл гаргагч, мэдээлэлд холбогдсон дипломат ажилтан болон шаардлагатай тохиолдолд бусад оролцогчийг тухайн мэдээллийг хэлэлцэх хуралдаанд оролцуулах, тайлбар сонсох, асуулт тавьж, хариулт авах.

6.13. Дипломат ажилтан сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн талаарх мэдээллийг энэ дүрмийн 6.3, 6.4, 6.5-т заасны дагуу шалган шийдвэрлэж, гаргасан шийдвэрийн талаар мэдээлэл гаргагчид бичгээр хариу мэдэгдэнэ.

Долоо. Ёс зүйн зөвлөл

7.1. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Ёс зүйн зөвлөлийг 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулах бөгөөд гишүүнийг сонгон шалгаруулах, ажиллах журмыг батална.

7.2. Ёс зүйн зөвлөлийг яамны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан нэгжийн удирдлага ахлах бөгөөд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд яамны ахлах албан тушаалтан, эмэгтэй ажилтны төлөөлөл, хуулийн болон консулын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, ахмадын хорооны гишүүн, хүний эрхийн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оруулна.

7.3. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах яамны албан хаагчийг санал хураалтын зарчмаар сонгоно.

7.4. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнийг гурван жилийн хугацаагаар томилно.

7.5. Ёс зүйн зөвлөл нь энэ дүрмийн 4.1-д заасан ёс зүйн хэм хэмжээг дипломат ажилтан зөрчсөн талаарх мэдээллийг энэ дүрэм, зөвлөлийн ажиллах журмын дагуу шалгаж шийдвэрлэх бөгөөд мэдээллийг гишүүдийн олонхийн ирцтэй хуралдан хэлэлцэж, мэдээлэл үндэслэлтэй гэж үзвэл зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан зөрчил гаргасан дипломат ажилтанд энэ дүрмийн 4.2.1, 4.2.2-т заасан хариуцлагын аль нэгийг хүлээлгэх тогтоол гаргана.

7.6. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолоор энэ дүрмийн 4.2.1-д заасан ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн тохиолдолд уучлал гуйх хэлбэрийг тодорхойлсон байна.

7.7. Ёс зүйн зөвлөлийн шийдвэрийг мэдээлэл гаргагчид бичгээр хариу мэдэгдэнэ.

7.8. Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоол эцсийн шийдвэр байх бөгөөд энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл мэдээлэл гаргагч, дипломат ажилтан Төрийн албаны зөвлөлийн яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

Найм. Бусад

8.1. Дипломат ажилтан ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээг зөрчиж болзошгүй эсэх талаар эргэлзээ үүсвэл Ёс зүйн зөвлөл, эсхүл яамны хуулийн асуудал хариуцсан нэгж, нэгж байхгүй хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандаж зөвлөгөө авч болно. Ёс зүйн зөвлөл, эсхүл мэргэжилтний зөвлөгөө нь зөвлөмжийн шинжтэй бөгөөд дипломат ажилтныг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

8.2. Ёс зүйн болон сахилгын хэм хэмжээ зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүй нь захиргааны зөрчлийн, эсхүл гэмт хэргийн шинжтэй бол харьяаллын дагуу шалгуулахаар эрх бүхий байгууллагад шилжүүлнэ.

-----o0o-----

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулж нэр дэвшүүлэх, төрийн жинхэнэ албаны сул орон[1] тоог нөхөх шалгалт зохион байгуулах, төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгөх болзол, шатлан дэвшихтэй холбогдсон харилцааг хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэхүү журмаар зохицуулна.

1.2.Төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй иргэнийг сонгон шалгаруулж, төрийн албан хаагчийн нөөц бүрдүүлэх төрийн жинхэнэ албан тушаал болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн албан тушаалд тавигдах нийтлэг, тусгай шаардлагыг хамгийн сайн хангасан хүнийг чадахуйн зарчимд үндэслэн сонгон шалгаруулж томилох нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд шалгалтын зорилго оршино.

Хоёр.Шалгалтын төрөл

2.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албаны шалгалт доор дурдсан төрөлтэй байна:

2.1.1.Төрийн албаны ерөнхий шалгалт /цаашид "Ерөнхий шалгалт" гэх/:

2.1.1.1.улсын хэмжээнд улиралд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулах хуваарьт ерөнхий шалгалт /цаашид "хуваарьт ерөнхий шалгалт" гэх/;

2.1.1.2.аймаг, нийслэл дэх хүний нөөц бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн захиалгаар хэсэгчлэн зохион байгуулах ерөнхий шалгалт /цаашид "захиалгат ерөнхий шалгалт" гэх/.

2.1.2.Төрийн албаны тусгай шалгалт /цаашид "Тусгай шалгалт" гэх/:

2.1.2.1.төрийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалд хамаарах бүтцийн нэгжийн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт /цаашид "удирдах албан тушаалын тусгай шалгалт"/;

2.1.2.2.төрийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалд хамаарах гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт /цаашид "гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт"/.

2.1.3.Төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт:

2.1.3.1.төрийн захиргааны байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт;

2.1.3.2.төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт.

Гурав.Шалгалт, сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах харьяалал

3.1.Ерөнхий шалгалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг, нийслэл дэх Салбар зөвлөл зохион байгуулна.

3.2.Тусгай шалгалтыг доор дурдсан харьяаллын дагуу зохион байгуулна.

3.2.1.яамны газар, хэлтсийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дэд дарга болон Салбар зөвлөлгүй байгууллагын албан тушаалын шалгалтыг Төрийн албаны зөвлөл (цаашид "Зөвлөл" гэх);

3.2.2.энэ журмын 3.2.1-т зааснаас бусад төрийн захиргааны албан тушаалын шалгалтыг харьяалах Салбар зөвлөл (цаашид "Салбар зөвлөл" гэх);

3.2.3.салбар зөвлөлтэй Засгийн газрын агентлагийн бүтцийн нэгжийн эрхэлсэн түшмэлд хамаарах удирдах албан тушаалын шалгалтыг харьяалах яамны Салбар зөвлөл;

3.2.4.төрийн тусгай албан тушаалын шалгалтыг харьяалах Салбар зөвлөл.

3.3.Төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтыг доор дурдсан харьяаллын дагуу зохион байгуулна.

3.3.1.төрийн захиргааны албаны тэргүүн түшмэл, эрхэлсэн түшмэлийн ангилалд хамаарах төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтыг Зөвлөл;

3.3.2.энэ журмын 3.3.1-т зааснаас бусад төрийн захиргааны байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтыг харьяалах Салбар зөвлөл;

3.3.3.яам, агентлаг, төрийн бусад байгууллагын харьяа төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтыг харьяалах Салбар зөвлөл;

3.3.4.аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт харьяалагдах төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтыг тухайн аймаг, нийслэл дэх Салбар зөвлөл.

3.4.Төрийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөний улмаас тухайн байгууллагын албан тушаалын ангилал нь төрийн жинхэнэ албан тушаал болж өөрчлөгдсөн бол энэ тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг уг албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчдын боловсрол, туршлага, мэргэшсэн байдлын талаарх мэдээлэл болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэйг нотлох баримтын хамт Зөвлөлд ирүүлнэ. Энэ тохиолдолд Зөвлөлийн шийдвэрээр шалгалтын комисс байгуулж, албан тушаалын тодорхойлолтод тавигдсан шаардлага хангаж байгаа, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчдын хүрээнд тусгай шалгалтыг зохион байгуулж болно.

Дөрөв.Шалгалтын зарыг олон нийтэд мэдээлэх

4.1.Хуваарьт ерөнхий шалгалтын тов болон холбогдох мэдээллийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор, захиалгат ерөнхий шалгалтын тов болон холбогдох мэдээллийг бүртгэл эхлэхээс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө Зөвлөлийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.

4.2.Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сул орон тоог олон нийтэд мэдээлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах боломжийг хангах үүднээс уг албан тушаалд ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдын хүрээнд 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд Зөвлөлийн цахим хуудас, Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо цахим системээр мэдээлнэ. Төрийн жинхэнэ албан хаагч тухайн албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж буй тохиолдолд адил төрлийн албан тушаалын адил ангилалд шилжүүлэн ажиллуулахдаа тусгай шалгалтгүйгээр шууд томилно.

4.3.Энэ журмын 4.2-т заасны дагуу нөхөгдөөгүй тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сул орон тоо гарснаас хойш 21 хоногийн дотор сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг Зөвлөл, Салбар зөвлөлд харьяаллын дагуу ирүүлэх бөгөөд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

4.3.1.албан тушаалын тодорхойлолт;

4.3.2.тухайн албан тушаалын сул орон тоо гарсныг нотлох шийдвэр.

4.4.Сул орон тоо гарсныг нотлох шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцсэн гэж үзвэл зарыг ажлын 10-аас доошгүй өдөр Зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

4.5.Зард шалгалтын зорилго, бүртгэл хийх хугацаа, байршил, бүрдүүлэх баримт бичиг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг заана.

4.6.Шалгалтын зар болон холбогдох бусад мэдээлэлд зайлшгүй шаардлагаар өөрчлөлт оруулах бол энэ тухай нийтэд мэдээлнэ.

4.7.Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т заасан хугацаанд ирүүлээгүй бол мөн хуулийн 32 дугаар зүйлд заасны дагуу буруутай албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх мэдэгдлийг томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ. Энэ тохиолдолд Зөвлөл, Салбар зөвлөл томилох эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэж, сул орон тоог нөхөх зарыг нийтэд мэдээлж болно.

Тав.Шалгалт өгөх болзол

5.1.Дараах болзлыг хангасан албан хаагч, иргэн шалгалтад бүртгүүлнэ:

5.1.1.Монгол Улсын иргэн байх;

5.1.2.дээд боловсролтой байх;

Тайлбар: Төрийн албаны тухай хуулийн 10.2-т заасан туслах албан тушаалд мөн хуулийн 22.1.2-т заасан шаардлага хамаарахгүй.

5.1.3.Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх;

5.1.4.сэтгэцийн өвчин эмгэггүй байх;

5.1.5.хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ биелүүлсэн байх;

Тайлбар: 2008 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрөөс өмнө 18 нас хүрсэн, түүнчлэн эмнэлгийн магадалгаагаар эрүүл мэндээр тэнцээгүй, хуульд заасан бусад үндэслэлээр цэргийн жинхэнэ албанаас түр буюу бүрмөсөн чөлөөлөгдсөн иргэнд Төрийн албаны тухай хуулийн 22.1.6-д заасан шаардлага хамаарахгүй.

5.1.6.Төрийн албаны тухай хуулийн 46.2.2, 46.2.3-т заасан үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдөөгүй байх;

5.1.7.төрийн албанд эргэж орох эрхгүйгээр хугацаа зааж халсан эсхүл албан тушаал эрхлэх эрх хязгаарласан шүүхийн тогтоолтой бол уг хугацаа дууссан байх;

5.1.8.төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хувьд Төрийн албаны тухай хуулийн 18.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал хооронд шилжихээр хүсэлт гаргасан байх;

5.1.9.иргэний хувьд төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй байх;

5.1.10.зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

5.2.Ерөнхий шалгалтад бүртгүүлэх иргэнд энэ журмын 5.1.8-5.1.10-т заасан болзол хамаарахгүй.

5.3.Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд энэ журмын 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9-т заасан болзол хамаарахгүй.

Зургаа. Шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий комисс байгуулах

6.1.Ерөнхий шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий Төв /цаашид "Төв комисс" гэх/ болон Салбар комисс /цаашид "Салбар комисс" гэх/-ыг 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Зөвлөл, Салбар зөвлөлийн шийдвэрээр тухай бүр байгуулна.

6.2.Төрийн жинхэнэ албан тушаал болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сул орон тоог нөхөх шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий шалгалтын комисс /цаашид "Шалгалтын комисс" гэх /-ыг 5-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тухай бүр байгуулна. Шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг Зөвлөл, Салбар зөвлөл тогтооно.

6.3.Төв, Салбар, Шалгалтын комисс /цаашид "комисс" гэх/-ын бүрэлдэхүүнд төрийн бусад байгууллага, тухайн салбарын талаар мэдлэг туршлагатай албан тушаалтныг оролцуулж болно. Орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийг сонгон шалгаруулах комиссын бүрэлдэхүүнд аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын төлөөллийг оролцуулна.

6.4.Төв комисс дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

6.4.1.салбар комиссын үйл ажиллагааг мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангах, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

6.4.2.ерөнхий шалгалттай холбоотой аливаа асуудал, санал, гомдлыг хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэх;

6.4.3.ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэнийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгүүлэх саналыг Зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах.

6.5.Салбар болон шалгалтын комисс нь дараах нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

6.5.1.гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, шалгалттай холбогдох аливаа асуудлыг хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэх;

6.5.2.ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж хараат бусаар шийдвэр гаргах;

6.5.3.анкет, холбогдох бусад материалыг цахимаар хүлээн авах;

6.5.4.шалгалт авах танхим, техник хэрэгсэл, холбогдох бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах;

6.5.5.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шалгалт өгөх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;

6.5.6.шалгалтын дүнг тухай бүр мэдээлэх;

6.5.7.бүртгэл, зохион байгуулалттай холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх;

6.5.8.шалгалтын тайлан, холбогдох баримтыг Зөвлөл, Салбар зөвлөлд хүргүүлэх.

6.6.Шалгалтын комисс энэ журмын 6.5-т зааснаас гадна дараах чиг үүргийг нэмэлтээр хэрэгжүүлнэ:

6.6.1.бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлсэн албан хаагч, иргэнийг энэ журмын 5.1-т заасан болзлыг хангаж байгаа эсэхийг хянах;

6.6.2.зарлагдсан ажлын байрны албан тушаалын тодорхойлолттой танилцах, тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхийг хянах;

6.6.3.ур чадвар /цогц чадамж/-т суурилсан ярилцлагын шалгалт зохион байгуулах, үнэлгээ өгөх.

6.7.Комиссын хуралдааны шийдвэрийг тэмдэглэлд тусгана. Тэмдэглэлийг зохих журмын дагуу хөтөлж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

Долоо. Шалгалтын бүртгэл

7.1.Ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг 15 хоногийн, төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо энэ журмын 4.2-т заасны дагуу нөхөгдөөгүй тохиолдолд тусгай шалгалтын болон төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах зарыг энэ журмын 4.4-т зааснаар нийтэд зарлаж, бүртгэлийг зохион байгуулна.

7.2.Энэ журмын 5.1-т заасан болзлыг хангасан албан хаагч, иргэн дараах баримт бичиг, мэдээллийг цахим бүртгэлд оруулна:

7.2.1.шалгалтад бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт;

7.2.2.төрийн албан хаагчийн анкет;

7.2.3.цээж зураг;

7.2.4.иргэний үнэмлэх;

7.2.5.боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/;

7.2.6.шаардлагатай бол мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;

7.2.7.хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт;

7.2.8.эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт;

7.2.9.албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан шийдвэр;

7.2.10.цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;

7.2.11.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт.

7.3.Ерөнхий шалгалт өгөх болон төрийн албанд анх орох иргэнд энэ журмын 7.2.7, 7.2.9-т заасан баримт бичгийг цахим системд оруулахгүй байж болно.

7.4.Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3-т заасны дагуу шатлан дэвшиж буй албан хаагч сүүлийн гурван удаагийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, сүүлийн 12 сарын хугацаанд ёс зүйн хариуцлага, сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй тухай тодорхойлолт, сул орон тоонд албан хаагчийг томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан саналыг нэмэлтээр бүрдүүлж, цахим бүртгэлд оруулна.

7.5.Бүртгүүлж буй албан хаагч, иргэн баримт бичиг, мэдээллийг цахим системд үнэн зөв, бүрэн оруулна.

7.6.Хуваарьт ерөнхий шалгалтыг иргэн байнга оршин суугаа хаягийн дагуу өгнө.

7.7.Комисс шаардлагатай гэж үзвэл баримт бичгийн үнэн зөвийг магадлах зорилгоор нэмэлт материал шаардах, нягтлах эрхтэй.

7.8.Энэ журамд заасан болзлыг хангаж, холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн албан хаагч, иргэн(цаашид "оролцогч" гэх)-ийг бүртгэх эсэх тухай асуудлыг комисс хуралдаанаараа хэлэлцэх бөгөөд болзол хангаагүй бол энэ тухай шалгалт эхлэхээс ажлын 1-ээс доошгүй өдрийн өмнө шалтгааныг цахим системээр мэдэгдэнэ.

7.9.Ерөнхий шалгалтын бүртгэлтэй холбоотой гомдлыг ажлын 3, бусад шалгалтын бүртгэлтэй холбоотой гомдлыг ажлын 1 өдрийн дотор гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд комисс уг гомдлыг шалгалт эхлэхээс өмнө шийдвэрлэнэ.

Найм.Сул орон тоог нөхөх дараалал

8.1.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд шатлан дэвших зарчмын дагуу төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон нөөцөд байгаа иргэдээс сонгон шалгаруулж нөхнө.

8.2.Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх, туслах албан тушаалын сул орон тоог дараах дарааллаар сонгон шалгаруулж нөхнө.

8.2.1.тухайн байгууллага болон холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас;

8.2.2.энэ журмын 8.2.1-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй бол төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгаа иргэдээс.

8.3.Туслах түшмэлийн албан тушаалын сул орон тоог нөхөхөд энэ журмын 8.2-т заасан дараалал харгалзахгүй бөгөөд төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгаа иргэдээс сонгон шалгаруулж нөхнө. Туслах түшмэлийн албан тушаалын шалгалтад хамгийн өндөр оноогоор тэнцэж, томилогдсон албан хаагч өөрийн хүсэлт болон хуульд заасны дагуу албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн тохиолдолд тухайн сонгон шалгаруулалтад оролцсон оролцогчдоос онооны дарааллаар Зөвлөл, Салбар зөвлөл нэр дэвшүүлнэ.

8.4.Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3-т заасны дагуу ажилласан жилийг тогтоосон тусгай шаардлагын 50 хувийг хангасан төрийн жинхэнэ албан хаагч дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд шатлан дэвших зарчмын дагуу тусгай шалгалт болон төрийн захиргааны байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулалтад оролцуулж болно.

8.4.1.сүүлийн гурван удаагийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээний аль нэг нь "хангалтгүй" гэсэн үнэлгээ аваагүй байх;

8.4.2.сүүлийн 12 сарын хугацаанд ёс зүйн хариуцлага, сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй байх;

8.4.3.томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тухайн албан хаагчийг шатлан дэвшүүлэх санал гаргасан байх;

8.4.4.мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх.

8.5.Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сул орон тоог аливаа дараалал харгалзахгүй сонгон шалгаруулж нөхнө.

8.6.Төрийн захиргааны албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон албан хаагчийг Зөвлөлийн адилтган баталсан жагсаалт дахь төрийн тусгай болон үйлчилгээний албан тушаалд шууд томилж болно.

8.7.Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчийг төрийн захиргааны болон төрийн тусгай албан тушаалд шилжүүлэн ажиллуулж болно.

8.8.Томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу зургаан сараас дээш хугацааны шинэ дадлага, туршлага эзэмших сургалтад оролцуулахаар төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь чөлөөлж, тухайн албан хаагчтай ажлын байраар хангах үүрэг хүлээсэн гэрээтэй тохиолдолд суралцаж төгссөн байдлыг харгалзан урьд эрхэлж байсан албан тушаал эсхүл түүнтэй адилтгах ангиллын албан тушаалд томилж болно.

8.9.Төрийн улс төрийн албан тушаалд ажилласан хугацааг төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд хамаарах албан тушаалд ажилласан хугацаанд дүйцүүлэхдээ Засгийн газрын баталсан журмыг, төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд ажилласан хугацааг төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд адилтган авч үзэхдээ Зөвлөлийн баталсан жагсаалтыг тус тус баримтална.

8.10.Тухайн ажлын байранд гадаад хэлний мэдлэгийн ур чадварын тусгай шаардлага тавигдсан тохиолдолд тухайн гадаад хэлээр сургалт нь явагддаг их, дээд сургууль, коллеж төгссөн, магистр, докторын зэрэг хамгаалсан бол боловсролын баримт бичиг эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг тухайн хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн бол уг иргэний түүнд холбогдох баримт бичгийн оноог тус тус үндэслэн гадаад хэлний мэдлэгийн тусгай шаардлага хангасан эсэхийг тогтооно.

Ес. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, агуулга, хэлбэр, үнэлгээ

9.1.Ерөнхий шалгалтын бүрэлдэхүүн

9.1.1.ерөнхий мэдлэг;

9.1.2.монгол хэл, бичгийн чадвар;

9.1.3.дүн шинжилгээ хийх чадвар (сэтгэхүйн чадамж).

9.2.Тусгай шалгалтын бүрэлдэхүүн

9.2.1.хууль, эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн талаарх мэдлэг;

9.2.2.дүн шинжилгээ хийх чадвар;

9.2.3.асуудал шийдвэрлэх чадвар;

9.2.4.монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар;

9.2.5.удирдан зохион байгуулах чадвар;

9.2.6.манлайлах чадвар;

9.2.7.багаар ажиллах чадвар.

9.3.Төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт нь энэ журмын 9.2-т зааснаас гадна дараах бүрэлдэхүүнтэй байна.

9.3.1.төсөв, санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадвар;

9.3.2.хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадвар;

9.3.3.гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадвар.

9.4.Энэ журмын 9.1.1-т заасан ерөнхий мэдлэгийн шалгалтыг сорилоор шалгаж 40 хүртэлх оноогоор үнэлэх бөгөөд хууль, эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн талаарх мэдлэгийг 10, Монгол Улсын түүх соёл, нийгэм эдийн засгийн талаарх мэдлэгийг 20, цахим орчин, компьютерын хэрэглээний программ ашиглах талаарх мэдлэгийг 10 хүртэл оноогоор тус тус дүгнэнэ. Энэхүү шалгалтаар 24 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогч дараагийн шалгалтад оролцох эрхтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 9.1.1-т заасан шалгалтад 20 ба түүнээс дээш оноо авсан бол дараагийн шалгалтад оролцох эрхтэй.

9.5.Энэ журмын 9.1.2-т заасан монгол хэл, бичгийн чадварын шалгалтад кирилл бичиг, үндэсний бичгийн талаарх мэдлэг болон чадварыг сорилоор шалгаж 30 хүртэл оноогоор үнэлнэ. Энэхүү шалгалтаар 18 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогч дараагийн шалгалтад оролцох эрхтэй.

- 9.6.Энэ журмын 9.1.3-т заасан дүн шинжилгээ хийх чадварыг сорилоор шалгаж 30 хүртэл оноогоор үнэлнэ. Энэхүү шалгалтаар 18 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогчийг тэнцсэнд тооцно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 9.1.3-т заасан шалгалтад 15 ба түүнээс дээш оноо авсан бол дараагийн шалгалтад оролцох эрхтэй.
- 9.7.Энэ журмын 9.1.1-т заасан шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 40 минут, 9.1.2, 9.1.3-т заасан шалгалтын үргэлжлэх хугацаа тус бүр 30 минут байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шалгалтын үргэлжлэх хугацааг тухайн иргэний болон мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн уртасгасан цагаар зохион байгуулж болно.
- 9.8.Ерөнхий мэдлэг, монгол хэл, бичгийн чадвар, дүн шинжилгээ хийх чадварын шалгалтад тус тус тэнцсэн тохиолдолд Ерөнхий шалгалтад тэнцсэнд тооцно.
- 9.9.Төрийн жинхэнэ албаны туслах түшмэлд хамаарах албан тушаалын сул орон тоог нөхөхдөө энэ журмын удирдан зохион байгуулах чадвар, манлайлах чадвар, багаар ажиллах чадварыг шалгах шалгалтыг ур чадвар /цогц чадамж/-т суурилсан ярилцлагаар шалгаж тус бүр 10 хүртэл оноогоор үнэлнэ.
- 9.10.Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөхдөө энэ журмын 9.2.1-т заасан шалгалтыг сорил болон бодлогоор шалгаж 10 хүртэл оноогоор, 9.2.2-9.2.4-д заасан шалгалтыг сорил болон бодлогоор шалгаж тус бүр 20 хүртэл оноогоор үнэлэх бөгөөд хамгийн өндөр оноо авсан 5 хүртэлх оролцогчоос 9.2.5-9.2.7-д заасан шалгалтыг ур чадвар /цогц чадамж/-т суурилсан ярилцлагаар шалгаж тус бүр 10 хүртэл оноогоор үнэлнэ. Нийт авбал зохих оноо 100 байх бөгөөд 60 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогчийг шалгалтад тэнцсэнд тооцно.
- 9.11.Төрийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалд хамаарах бүтцийн нэгжийн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөхдөө энэ журмын 9.2.1-9.2.4-д заасан шалгалтыг сорил болон бодлогоор шалгаж тус бүр 10 хүртэл оноогоор, 9.2.5-9.2.7-д заасан шалгалтыг ур чадвар /цогц чадамж/-т суурилсан ярилцлагаар шалгаж тус бүр 20 хүртэл оноогоор үнэлнэ. Нийт авбал зохих оноо 100 байх бөгөөд 60 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогчийг шалгалтад тэнцсэнд тооцно.
- 9.12.Төсвийн шууд захирагчийн сул орон тоог нөхөхдөө энэ журмын 9.2.1-9.2.4-д заасан шалгалтыг сорил болон бодлогоор шалгаж тус бүр 10 хүртэл оноогоор, 9.2.5-9.2.7-д заасан шалгалтыг ур чадвар /цогц чадамж/-т суурилсан ярилцлагаар шалгаж тус бүр 10 хүртэл оноогоор, 9.3-т заасан шалгалтыг сорил, албан бичиг, шийдвэрийн төсөл боловсруулах болон ярилцлагын аль нэгээр шалгаж 30 хүртэл оноогоор үнэлнэ. Нийт авбал зохих оноо 100 байх бөгөөд 60 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогчийг шалгалтад тэнцсэнд тооцно.
- 9.13.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн энэ журмын 9.10, 9.11, 9.12-т заасан албан тушаалын сул орон тоог нөхөх шалгалтад оролцвол шалгалтын нийт авбал зохих оноо 100 байх бөгөөд 50 ба түүнээс дээш оноо авсан оролцогчийг шалгалтад тэнцсэнд тооцно.
- 9.14.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд энэ журмын 9.2.5-9.2.7, 9.3.1-9.3.3-т заасан шалгалтын үнэлгээнд давуу байдал олгож болно.
- 9.15.Ярилцлагын шалгалтын үнэлгээг шалгалтын комиссын гишүүдийн өгсөн онооны дунджаар тооцно. Шалгалтын комиссын гишүүд үнэлгээний үнэн зөв, бодитой байх асуудал, түүнээс үүсэн гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.
- 9.16.Тус журмын 9.10, 9.11, 9.12-т заасан албан тушаалын сул орон тоог нөхөх шалгалтад тэнцсэн оролцогч байхгүй бол эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг харьяаллын дагуу дахин ирүүлнэ.
- 9.17.Төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс нөхөхөд тухайн салбарын онцлогоос хамаарч зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт шалгалт (тусгай бэлтгэл, бие бялдын гэх мэт)-ыг авч болно. Энэхүү шалгалтад "тэнцсэн" эсхүл "тэнцээгүй" гэсэн үнэлгээ өгнө.
- 9.18.Ярилцлагын шалгалтыг бүхэлд нь видео эсхүл аудио хэлбэрээр баримтжуулан шалгалтын тайланд хавсаргаж, холбогдох хууль, журмын дагуу архивын нэгж болгон хадгална.
- 9.19.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол шалгалтыг мэдээллийн технологийн дэвшилтэт технологи ашиглан зохион байгуулж болно.

10.1.Салбар комисс төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тайланг ажлын 5 өдөрт багтаан Төв комисст хүргүүлнэ.

10.2.Төв комисс шалгалтын салбар комиссын тайлан нэгтгэн, шалгалтад тэнцсэн иргэдийг нөөцөд бүртгүүлэх саналын хамт Зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.

10.3.Шалгалтын комисс төрийн албаны тусгай шалгалтын тайланг шалгалт дууссанаас хойш ажлын 3 өдөрт багтаан Зөвлөл, харьяалах Салбар зөвлөлд хүргүүлнэ.

10.4.Шалгалтын тайланд шалгалтын явц, оролцогчдын ирц, үнэлгээний талаар дэлгэрэнгүй тусгана.

Арван нэг.Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх

11.1.Зөвлөл Төв комиссын тайланг хэлэлцэж, хуваарьт ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд, захиалгат ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэдийг тухайн орон нутгийн төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд тус тус бүртгэх тухай тогтоол гаргана.

11.2.Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байх хугацаа 3 жил байх бөгөөд Зөвлөлийн тогтоол гарсан өдрөөс тоологдоно.

11.3.Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтаар нэр дэвшин томилогдож байсан бол Ерөнхий шалгалтад тэнцсэнд тооцно.

11.4.Зөвлөл, Салбар зөвлөл ажил олгогч болон сонирхсон этгээдийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх мэдээллээр хангана.

Арван хоёр. Нэр дэвшүүлэх, томилох

12.1.Зөвлөл, Салбар зөвлөл нь сонгон шалгаруулалтын тайланг хянаж, шалгалтад тэнцэж хамгийн өндөр оноо авсан оролцогчийг тухайн албан тушаалын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлнэ.

12.2.Туслах түшмэлийн албан тушаалд ярилцлагын шалгалтын нийлбэр үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан иргэнийг нэр дэвшүүлнэ.

12.3.Нэр дэвшсэн албан хаагч, иргэнийг томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Зөвлөл, Салбар зөвлөлийн тогтоолыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор томилно.

12.4.Нэг албан тушаалд өрсөлдсөн оролцогчдын шалгалтын нийт оноо тэнцвэл бүрэлдэхүүн шалгалт тус бүр дээр өндөр оноо авсан байдлыг харгалзан дарааллыг тогтооно.

12.5.Томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан төрийн жинхэнэ албанд анх орсон иргэнийг туршилтын хугацаа хэрэглэнэ.

12.6.Томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан удирдах албан тушаалд нэр дэвшигчийг томилохоос хуульд заасан үндэслэлээр нэг удаа татгалзаж болно. Энэ тохиолдолд татгалзсан үндэслэлийг Зөвлөл, харьяалах Салбар зөвлөлд ажлын 14 өдрийн дотор албан бичгээр ирүүлнэ.

12.7.Нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзсан нь хууль зүйн үндэслэлтэй бол Зөвлөл, Салбар зөвлөл тухайн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдоос онооны дарааллыг баримтлан нэр дэвшүүлнэ.

12.8.Нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзсан үндэслэл хуульд нийцээгүй бол энэ тухай Зөвлөл, Салбар зөвлөл эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд нэр дэвшүүлсэн шийдвэрийг биелүүлэхийг даалгана.

12.9.Нэр дэвшигч өөрийн хүсэлтээр томилогдохоос татгалзсан эсхүл мэдэгдсэн хугацаанаас хойш хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 14 хоног

хэтэрсэн тохиолдолд сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдоос онооны дарааллыг баримтлан нэр дэвшүүлнэ.

12.10.Нэр дэвшигчийг томилохоос өмнө Төрийн албаны тухай хуулийн 22.1.5-д тавигдсан сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй байх гэсэн шаардлагыг хангаж байгаа тухай баримтыг эрүүл мэндийн байгууллагаас, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23.5-д заасан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраас томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан авсан байна.

Арван гурав. Хариуцлага

13.1.Шалгалтад оролцогчийг дараах тохиолдолд танхимаас гаргана:

13.1.1.бусдад болон шалгалтын үйл ажиллагаанд саад учруулсан;

13.1.2.шалгалтын явцад бусадтай дохио зангаагаар харилцсан, ярилцсан, зөвшөөрөлгүйгээр суудлаа орхисон;

13.1.3.шалгалтын үйл ажиллагаанд саад болох, нөлөөлөх зүйлс /гар утас, таблет, ухаалаг цаг болон бусад төхөөрөмж/ ашиглахыг завдах;

13.1.4.шалгалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж буй ажилтны зохих ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй;

13.1.5.шалгалтад өөр хүн орсон бол.

13.2.Энэ журамд заасан болзлыг хангаагүй, хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн, худал мэдүүлсэн бол тухайн оролцогчийн шалгалтыг хүчингүй болгоно.

13.3.Холбогдох хууль, журам зөрчиж сонгон шалгаруулалт явуулсан нь тогтоогдсон бол Зөвлөл, Салбар зөвлөл тухайн сонгон шалгаруулалтыг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн хүчингүй болгоно.

Арван дөрөв.Шалгалтын үйлчилгээний зардал

14.1.Ерөнхий шалгалт өгөхтэй холбогдсон өөрөөс гарах зардал болон шалгалтын үйлчилгээний зардлыг шалгалтад оролцогч хариуцна.

14.2.Шалгалтын үйлчилгээний зардлын хэмжээг Салбар комиссын саналыг үндэслэн Төв комисс тогтоож болно.

14.3.Шалгалтын үйлчилгээний зардлыг зөвхөн шалгалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах бөгөөд нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, шалгалтын тайланд хавсаргаж, архивын нэгж болгон хадгална.

14.4.Салбар комиссын үйл ажиллагаатай холбогдож гарах зардлыг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар жил бүрийн төсөвтөө тусгана.

14.5.Шалгалтын комиссын гишүүдийн урамшуулал, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэхэд шаардагдах зардлыг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, яам, агентлаг, төрийн байгууллагын тухайн жилийн төсөвт тусгана.

---o0o---

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН
ДҮНГИЙН ХУУДАС

Шалгалт өгсөн иргэний:

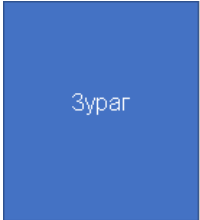
Регистрийн дугаар:

Ургийн овог:

Эцэг /эх/-ийн нэр:

Өөрийн нэр:

Шалгалт өгсөн аймаг, нийслэл:



№	Шалгалтын бүрэлдэхүүн	Авбал зохих дээд оноо	Авсан оноо
1	Ерөнхий мэдлэг	40	
2	Монгол хэл, бичгийн чадвар	30	
3	Дүн шинжилгээ хийх чадвар	30	
Нийт оноо		100	

20.. оны ... сарын ...-ны өдөр

---o0o---

Төрийн албаны зөвлөлийн

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн

25 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХ ХҮСНЭГТ

д/д	Иргэний мэдээлэл					Шалгалтын дүн				
	Эцэг (эх)- ийн нэр	Өөрийн нэр	Төрсөн огноо	Хүйс	Регистрийн дугаар	Ерөнхий мэдлэг	Монгол хэл, бичгийн чадвар	Дүн шинжилгээ хийх чадвар	Нийт дүн	
1										
2										
3										

---o0o---

Төрийн албаны зөвлөлийн

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн

25 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

**ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН
ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

Сул орон тооны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:

Албан тушаалын нэр:

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:.....

Д/д	Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр	Удирдан зохион байгуулах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Манлайлах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Багаар ажиллах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Нийт оноо /30 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүнтэй танилцсан оролцогчийн гарын үсэг
1						
2						

Шалгалтын комисс:

Дарга: /

Нарийн бичгийн дарга: /

Гишүүд: /

..... /

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

20 ... оны ... сарын ... -ны өдөр

Төрийн албаны зөвлөлийн

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн

25 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт

**ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН
ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

Сул орон тооны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:
 Албан тушаалын нэр:
 Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:.....

Д/д	Сонгон шалгаруула лтад оролцогчийн нэр	Хууль, эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн талаарх мэдлэгийн үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүн шинжилгээ хийх чадварын үнэлгээ /20 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Асуудал шийдвэрлэх чадварын үнэлгээ /20 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадварын үнэлгээ /20 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Удирдан зохион байгуулах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Манлайлах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Багаар ажиллах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Нийт оноо /100 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүнтэй танилцсан оролцогчий н гарын үсэг
1										
2										

Шалгалтын комисс:

Дарга: /
 Нарийн бичгийн дарга: /
 Гишүүд: /
 /гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

20 ... оны ... сарын ... -ны өдөр

Төрийн албаны зөвлөлийн

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн

25 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт

**ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН
 ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

Сул орон тооны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:
 Албан тушаалын нэр:
 Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:.....

Д/д	Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр	Хууль, эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн талаарх мэдлэгийн үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүн шинжилгээ хийх чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Асуудал шийдвэрлэх чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Удирдан зохион байгуулах чадварын үнэлгээ /20 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Манлайлах чадварын үнэлгээ /20 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Багаар ажиллах чадварын үнэлгээ /20 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Нийт оноо /100 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүнтэй танилцсан оролцогчий н гарын үсэг
1										
2										

Шалгалтын комисс:

Дарга: /
 Нарийн бичгийн дарга: /
 Гишүүд: /

/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

20 ... оны ... сарын ... -ны өдөр

Төрийн албаны зөвлөлийн

2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн

25 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

Сул орон тооны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:

Албан тушаалын нэр:

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:.....

Д/д	Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр	Хууль, эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн талаарх мэдлэгийн үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүн шинжилгээ хийх чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Асуудал шийдвэрлэх чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Удирдан зохион байгуулах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Манлайлах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Багаар ажиллах чадварын үнэлгээ /10 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Төсөв, санхүү хүний нөөц, гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадварын үнэлгээ /30 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Нийт оноо /100 хүртэл оноогоор үнэлнэ/	Дүнтэй танилцсан оролцогчийн гарын үсэг
1											
2											

Шалгалтын комисс:

Дарга: /
 Нарийн бичгийн дарга: /
 Гишүүд: /

/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

20 ... оны ... сарын ... -ны өдөр

[1] Шинээр бий болсон орон тоог сул орон тоонд тооцно.

шаардлагыг бүрэн ханган Дипломат албанд орсон ажилтны 80-аас доошгүй хувийг 10 жилдээ тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлого баримтална.

7.2. Бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тооны цомхотгол хийгдэхэд хүрвэл цомхотгол нь нийт орон тооны 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.3. Энэхүү гарч болох эрсдэлийг тухайн албан хаагчид хууль тогтоомжийн дагуу 6 сарын цалинтай нь тэнцэх тэтгэмж өгөх, өөр ажил, албан тушаал эрхлэхэд шаардлагатай сургалтанд хамруулах замаар шийдвэрлэх бодлогыг нэн тэргүүнд баримтална.

7.4. Хүний нөөцтэй холбоотой санал, хүсэлт өргөдөл гомдол хүлээн авч Яамны удирдлагад танилцуулан, холбогдох хууль, дүрмийн дагуу шийдвэрлүүлж хариу өгнө.

--oOo--